BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

PHAN HOÀNG PHÚC

HẬU QUẢ PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

PHAN HOÀNG PHÚC

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422043

HẬU QUẢ PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

PGS. TS. PHAN TRUNG HIỀN

PGS. TS. LƯU QUỐC THÁI

NĂM 2024

TÓM TẮT

Luận văn "Hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư" nghiên cứu một vấn đề phức tạp và đa chiều liên quan đến giao dịch suất tái định cư, một hiện tượng xã hội khá mới mẻ trong bối cảnh phát triển đô thị và tái định cư ở Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các hậu quả pháp lý, xác định những bất cập trong khung pháp lý hiện hành và đề xuất giải pháp khắc phục. Luận văn được thực hiện bằng các phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu khoa học khác như: phương pháp quy nạp - diễn dịch, phân tích - so sánh, phân tích luật viết, khảo sát thực tiễn và phỏng vấn chuyên gia.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra những hậu quả pháp lý nghiêm trọng như hạn chế quyền tài sản của người dân, tình trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy quyền vô hiệu và khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất năm giải pháp chính: (1) Hoàn thiện khung pháp lý về giao dịch suất tái định cư; (2) Cải thiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (3) Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; (4) Xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp và (5) Tăng cường giám sát, xử lý vi phạm. Việc hoàn thiện khung pháp lý và thực thi hiệu quả các giải pháp đề xuất không chỉ giải quyết các hậu quả pháp lý phát sinh mà còn góp phần xây dựng một hệ thống quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả và công bằng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ khóa: *Suất tái định cư, giao dịch suất tái định cư, quyền sử dụng đất, hậu quả pháp lý.*

ABTRACT

The thesis “Legal Consequences Arising from Resettlement Quota Transactions” examines a complex and multifaceted issue related to resettlement quota transactions, a relatively new social phenomenon in the context of urban development and resettlement in Vietnam. The research aims to analyze legal consequences, identify shortcomings in the current legal framework, and propose solutions. The study employs dialectical and historical materialism methods of Marxism-Leninism and Ho Chi Minh Thought, combined with other scientific research methods such as induction-deduction, analysis-comparison, written law analysis, practical surveys, and expert interviews.

The findings reveal severe legal consequences, including limitations on citizens' property rights, unilateral termination of authorization contracts, invalid authorization contracts, and difficulties in issuing land use right certificates to transferees. Based on these findings, the thesis proposes five main solutions: (1) Improving the legal framework for resettlement quota transactions; (2) Enhancing the process of issuing land use right certificates; (3) Raising legal awareness among citizens; (4) Developing specific guidelines for judicial bodies in dispute resolution; and (5) Strengthening monitoring and handling of violations. Perfecting the legal framework and effectively implementing the proposed solutions will not only address the arising legal consequences but also contribute to building a transparent, efficient, and equitable land management system, promoting the country's sustainable development.

Keywords: *Resettlement quota, resettlement quota transactions, land use rights, legal consequences.*

MỤC LỤC

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
3. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4
3.1. Mục đích nghiên cứu 4
3.2. Câu hỏi nghiên cứu 5
3.3. Đối tượng nghiên cứu 5
3.4. Phạm vi nghiên cứu 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn 6
6. Bố cục của luận văn 7
CHƯƠNG 1 8
KHÁI QUÁT VỀ GIAO DỊCH SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ 8
1.1. Khái niệm, bản chất suất tái định cư 8
1.1.1. Khái niệm suất tái định cư 8
1.1.2. Bản chất của suất tái định cư 11
1.2. Khái quát về giao dịch suất tái định cư 12
1.2.1. Khái niệm giao dịch suất tái định cư 12
1.2.2. Bản chất của giao dịch suất tái định cư 13
1.2.3. Hình thức của giao dịch suất tái định cư 16
1.2.4. Mục đích của giao dịch suất tái định cư 18
1.2.5. Các khái niệm liên quan đến giao dịch suất tái định cư 21
1.2.5.1.Khái niệm quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21
1.2.5.2. Khái niệm hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 26
1.3. Các tiêu chí cần đảm bảođể xử lý các vấn đề phát sinh từ giao dịch suất tái định cư 29

1.3.1. Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật (tính hợp pháp) 29
1.3.2. Đảm bảo các quyền của người sử dụng đất (tính dân chủ) 30
1.3.3. Đảm bảo nguyên tắc thiện chí, trung thực khi xác lập giao dịch (tính trung thực) 33
Kết luận Chương 1 36
CHƯƠNG 2 37
THỰC TRẠNG VỀ GIAO DỊCH SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT CÁC HẬU QUẢ PHÁP LÝ 37
2.1. Thực trạng áp dụng pháp luật về nguyên tắc, điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất 37
2.1.1. Thực trạng áp dụng pháp luật về nguyên tắc giao dịch quyền sử dụng đất 37
2.1.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất 39
2.1.3. Khó khăn, bất cập 42
2.1.4. Giải pháp 43
2.2. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu tái định cư 44
2.2.1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 44
2.2.2. Nguyên nhân và hậu quả 47
2.2.3. Giải pháp 48
2.3. Xác định hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư 49
2.3.1. Quyền tài sản của người dân bị hạn chế 49
2.3.1.1. Nguyên nhân 52
2.3.1.2. Giải pháp 52
2.3.2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng uỷ quyền 54
2.3.2.1. Nguyên nhân và hậu quả 55
2.3.2.2. Giải pháp 56
2.3.3. Hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu do giả tạo 57
2.3.3.1. Nguyên nhân và hậu quả 58
2.3.3.2. Giải pháp 59
2.3.4. Người nhận chuyển nhượng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 59
2.3.4.1. Nguyên nhân và hậu quả 60
2.3.4.2. Giải pháp 60
2.3.5. Bất cập trong quá trình giải quyết vụ án về tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư 61

2.3.5.1. Nguyên nhân và hậu quả 66
2.3.5.2. Giải pháp 66
Kết luận Chương 2.....68
KẾT LUẬN CHUNG.....69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....71
DANH MỤC VĂN BẢN 74

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đại hội Đảng lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991, nước ta đã quyết định chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quản trị đất đai được hình thành và trở thành trọng tâm của quá trình cải cách thể chế về quản lý đất đai cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Đất đai từ không có giá trị, không có giá cả, không có chuyển nhượng trên thị trường và do Nhà nước phân phối theo nhu cầu trở thành có giá trị, giá cả và được chuyển nhượng.

Để phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai, Đảng và Nhà nước đã ban hành một loạt các nghị quyết quan trọng, khẳng định vai trò chủ đạo của đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quỹ đất trong phát triển nền kinh tế. Tiếp đó, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Gần đây nhất, Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đặt ra mục tiêu toàn diện về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất". Nghị quyết này không chỉ tái khẳng định vai trò quan trọng của đất đai mà còn xác định đây là động lực then chốt để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Qua đó, có thể thấy sự nhất quán trong quan điểm của Đảng về vai trò chiến lược của đất đai đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa, việc thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư đã trở nên phổ biến. Tuy mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội, quá trình này cũng dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đặc biệt, hiện tượng giao dịch suất tái định cư khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang diễn ra rầm rộ trên thị trường[1]. Đây là loại hình giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên tham gia giao dịch, mà còn đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết tranh chấp dân sự phát sinh từ loại hình giao dịch này. Qua phân tích các quy định pháp luật hiện hành, các

[1] Quỳnh Như - Phạm Bằng (2017), *"Nhộn nhịp thị trường mua bán suất tái định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh"*, Đài truyền hình Việt Nam VTV online, https://vtv.vn/kinh-te/nhon-nhip-thi-truong-mua-ban-suat-tai-dinh-cu-tai-tphcm-20171027103009076.htm, [truy cập ngày 10/3/2024].

Đỗ Trà Giang (2023), *"Mua suất tái định cư có thể không được cấp giấy chứng nhận"*, Báo Sài gòn giải phóng, https://dttc.sggp.org.vn/mua-suat-tai-dinh-cu-co-the-khong-duoc-cap-giay-chung-nhan-post103725.html, [truy cập ngày 10/3/2024].

Anh Huy (2023), *"Nhà tái định cư giá rẻ hơn trên thị trường, nhà đầu tư có dễ kiếm lời?"*, Báo Lao động, https://laodong.vn/bat-dong-san/nha-tai-dinh-cu-gia-re-hon-tren-thi-truong-nha-dau-tu-co-de-kiem-loi-1217945.ldo, [truy cập ngày 10/3/2024].

công trình nghiên cứu khoa học đã công bố, cũng như thực tiễn giao dịch và xét xử tại nhiều địa phương trên cả nước, có thể thấy công tác giải quyết và xử lý vấn đề này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn và chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện khung pháp lý, khắc phục những vướng mắc, bất cập và lỗ hổng trong chính sách đất đai. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề, cần có cách tiếp cận toàn diện và đa chiều, đòi hỏi không chỉ xem xét từ góc độ pháp luật đất đai, mà còn cần tích hợp các khía cạnh của pháp luật dân sự, pháp luật về đầu tư và phát triển đô thị.

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc giải quyết các hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên trong giao dịch, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tác giả quyết định chọn đề tài: *"Hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư"* làm luận văn thạc sĩ của mình.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Giao dịch suất tái định cư là một hiện tượng xã hội còn khá mới mẻ và chưa được pháp luật điều chỉnh nên các công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến giao dịch suất tái định cư tại Việt Nam còn khá hạn chế. Tuy nhiên, qua tìm hiểu tác giả thấy có một số công trình nghiên cứu khoa học mặc dù có hướng tiếp cận và mục tiêu nghiên cứu khác với luận văn của tác giả nhưng đều có những đóng góp nhất định giúp cho tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình. Có thể kể đến những công trình nghiên cứu được trình bày dưới dạng sách, luận văn, bài báo khoa học nổi bật sau:

- *Nhóm công trình nghiên cứu thứ nhất*: (1) *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam* (2003), Nguyễn Như Phát, Lê Thu Thủy (Chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; (2) *Đăng ký bất động sản ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn* (2012), Nguyễn Ngọc Điện, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 6/2012; (3) *Hoàn thiện một số khái niệm liên quan đến hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ở* (2016), Nguyễn Thùy Trang, Tạp chí dân chủ pháp luật; (4) *Hợp đồng về quyền sử dụng đất trong Bộ luật Dân sự năm 2015* (2016), Nguyễn Thùy Trang, Tạp chí Luật học số 07/2016.

Nhóm công trình này giúp tác giả làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: khái niệm quyền sử dụng đất; khái niệm hợp đồng ủy quyền; khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đặc điểm cũng như điều kiện về hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở… Ngoài ra, các công trình này còn phân tích các vấn đề liên quan đến điều kiện, trình tự thủ tục khi chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như các vấn đề liên quan khác có thể giúp cho tác giả trong quá trình xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.

- Nhóm công trình nghiên cứu thứ hai:(1) *Chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*, Phan Trung Hiền, Phạm Hồng Du (2018), Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 01 (353), T01/2018; (2) *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*, Phan Trung Hiền (Chủ biên) (2017), Nxb. Đại học Cần Thơ, Cần Thơ; (3) *Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai năm 2013*, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2019), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội; (4) *Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất*, Đỗ Văn Đại (Chủ biên) (2012), Nxb. Lao Động; (5) *Lý thuyết về cân bằng lợi ích khi chuyển dịch đất bắt buộc và một số gợi ý cho Việt Nam*, Phan Trung Hiền (2020), Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, số09(139)/2020, tr 45-55; (6) *Bất cập trong quy hoạch đất đai ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất*, Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân (2022), Nhà nước và pháp luật, Số 02/2022, tr 43-52; (7) *Sửa đổi Luật đất đai năm 2023 - dân chủ và kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai*, Tạp chí pháp luật và phát triển, số T9&10, tr 24-29; (8) *Legal aspects on right to access to land of investors through land use rights transactions in Vietnam, Technium Social Sciences Journal*, Lưu Quốc Thái (2021), Technium Social Sciences Journal, Vol. 20, June, 2021, pg 426-434.

Đây là những công trình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tác giả làm rõ được cơ sở lý luận của đề tài, hỗ trợ việc xây dựng khái niệm về giao dịch suất tái định cư; tìm hiểu bản chất, mục đích của vấn đề. Bên cạnh đó, đóng góp lớn nhất của các công trình này là giúp tác giả có thể xây dựng bộ tiêu chí cần phải đảm bảo để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch suất tái định cư, việc xây dựng bộ tiêu chí với mục đích hướng đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng như đảm bảo tính cân bằng lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất.

Tài liệu liên quan đến thực trạng quy định pháp luật gồm có các công trình tiêu biểu sau: (1) *Thực hiện hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu*, Đỗ Văn Đại (2006), Tạp chí Khoa học pháp lý số 5/2006; (2) *Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam*, Đỗ Văn Đại (2010), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; (3) *Giao dịch về quyền sử dụng đất vô hiệu – Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử*, Nguyễn Văn Cường (2011), Nguyễn Minh Hằng, NXB Thông tin và truyền thông; (4) *Kinh nghiệm của một số quốc gia về đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi Nhà nước thu hồi đất*, Lê Văn Trung (2016), Tạp chí Nghề luật, số tháng 3/2016, (5) *Chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*, Phan Trung Hiền, Phạm Hồng Du (2018), Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 01 (353), T01/2018. Các công trình này hỗ trợ cho tác giả trong việc đánh giá tính hiệu quả của các quy định pháp luật có liên quan trên cơ sở đối chiếu với thực trạng thi hành pháp luật, từ đó giúp tác giả tìm ra các vấn đề pháp lý có liên

quan đến đề tài. Do vậy, các kết quả đã đạt được của những công trình này sẽ giúp ích cho tác giả trong việc xây dựng chương thực trạng của đề tài.

Một số công trình được viết dưới hình thức luận văn, luận án có thể tham khảo ở cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn gồm có: (1) *Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam*, Nguyễn Viết Tuấn (2006), Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội; (2) *Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai*, Phạm Quang Huy (2014), Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội; (3) *Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam*, Nguyễn Văn Hiến (2017), Luận án tiến sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội; (3) *Công chứng hợp đồng ủy quyền theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh*, Nguyễn Minh Tâm (2021), Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội; (4) *Các quy định về chấm dứt hợp đồng trong pháp luật Việt Nam và một số nước dưới góc độ so sánh*, Đặng Thị Hồng Tuyển (2023), Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là các công trình đã hỗ trợ cho tác giả xây dựng cơ sở lý luận cũng như tìm ra các nguyên nhân dẫn đến các bất cập trong quy định pháp luật có liên quan đến đề tài. Việc nghiên cứu các công trình này sẽ giúp tác giả tìm hiểu, đánh giá đúng đắn về các hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư.

Có thể nhận thấy mặc dù xét về mặt tổng quan chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về giao dịch suất tái định cư. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đã có những góc nhìn đa chiều và chuyên biệt, tạo nền tảng lý luận quan trọng cho việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển và làm sáng tỏ các khía cạnh pháp lý liên quan đến giao dịch suất tái định cư và những hậu quả pháp lý phát sinh từ loại hình giao dịch này.

3. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Tác giả tập trung nghiên cứu để làm rõ cơ sở lý luận về giao dịch suất tái định cư dựa vào các lý thuyết liên quan đến suất tái định cư, hợp đồng dân sự, ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng để nêu lên các khái niệm, đặc điểm, bản chất, xây dựng nên các tiêu chí đảm bảo cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch suất tái định cư.

Đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam nhằm đánh giá, phát hiện những khó khăn, bất cập, nêu lên các rủi ro khi giao dịch suất tái định cư, để từ đó đề xuất được các giải pháp mang tính hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan và nâng cao hiệu quả giải quyết các hậu quả phát sinh từ giao dịch này.

3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Suất tái định cư có bản chất là quyền tài sản? Nguyên nhân làm phát sinh giao dịch suất tái định cư và những hình thức giao dịch phổ biến hiện nay.

Câu hỏi 2: Những bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật khi giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư? Hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư và các giải pháp hoàn thiện pháp luật?

3.3. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận, các quy định pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật trong giao dịch suất tái định cư.

3.4. Phạm vi nghiên cứu

Với đề tài hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư,nội dung luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận và phân tích, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan đến giao dịch suất tái định cư giữa các cá nhân với nhau, vì đây là chủ thể sử dụng đất phổ biến và trực tiếp tham gia vào giao dịch suất tái định cư.

Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch suất tái định cư tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh, thành lân cận từ năm 2018 đến nay. Trọng tâm lànghiên cứu, đánh giá các quy định hiện hành của Luật Đất đai năm 2013; Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó tác giả cũng có những so sánh, đối chiếu một số quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến giao dịch suất tái định cư; số liệu giao dịch, tranh chấp thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ và một số tỉnh, thành lân cận.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu đề tài dựa theo các mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đã đề ra, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phương pháp này giúp tác giả nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thông qua quá trình nghiên cứu về lịch sử phát triển của các quy định, tác giả sẽ có thể hiểu được bản chất của vấn đề đang nghiên cứu theo góc nhìn hiện nay và hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, tác giả kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể làm sáng tỏ các vấn đề. Trong đó, ở Chương 1 của luận văn tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp quy nạp, diễn dịch; ở Chương 2 của luận văn tác giả chủ yếu sử dụng

phương pháp phân tích – so sánh, phương pháp phân tích luật viết và phương pháp phỏng vấn chuyên gia. Cụ thể:

- *Phương pháp quy nạp, diễn dịch:* đối với phương pháp quy nạp, tác giả sẽ sử dụng phương pháp này nhằm mục đích xác định những nguyên lý chung, có tính bản chất về giao dịch suất tái định cư thông qua việc đưa ra những đánh giá, nhận định, đồng thời diễn giải, chứng minh bằng minh chứng cụ thể dựa trên các tài liệu khoa học, những quy định pháp luật về ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nghiên cứu được.

Đối với phương pháp diễn dịch, tác giả sẽ sử dụng phương pháp này nhằm mục đích để lý giải những nguyên lý, bản chất về ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xác định thông qua phương pháp quy nạp, từ đó xây dựng nên cơ sở lý luận về giao dịch suất tái định cư.

- *Phương pháp phân tích - so sánh:*phương pháp này được dùng để phân tích, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam và thực trạng thi hành pháp luật ở các địa phương về giao dịch suất tái định cư trên cơ sở đối chiếu với bộ tiêu chí đã xây dựng trước nhằm đánh giá, kết luận về vấn đề nghiên cứu.

- *Phương pháp phân tích luật viết:* tác giả sử dụng phương pháp này nhằm mục đích để phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch suất tái định cư, kết hợp với phương pháp phân tích – so sánh để tạo cơ sở đánh giá mức độ thuận lợi, khó khăn khi thực hiện pháp luật trong vấn đề này và đề xuất các giải pháp.

- *Phương pháp phỏng vấn chuyên gia:* phương pháp này được sử dụng nhằm thu thập các thông tin, ý kiến đánh giá của các chuyên gia có kinh nghiệm, công chức, viên chức làm nhiệm vụ có liên quan đến giao dịch suất tái định để nắm bắt thực trạng áp dụng pháp luật, tìm ra khó khăn, bất cập trên thực tế để tìm ra giải pháp.

5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn

- *Ý nghĩa khoa học:*Luận văn có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư - một vấn đề pháp lý phức tạp, nổi cộm, mới phát sinh và được xã hội quan tâm. Nghiên cứu chỉ ra những bất cập của quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó, đề xuất các giải pháp pháp lý góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho công tác hoạch định chính sách và thực thi pháp luật, hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền tài sản của người bị thu hồi đất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch suất tái định cư.

- *Giá trị ứng dụng:*Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, là tài liệu cho sinh viên, cá nhân, cơ quan có chức năng dùng để tham khảo trong nghiên cứu và áp dụng trên thực tế. Những đề xuất của luận văn có thể được xem là một nguồn tham khảo để sửa đổi, bổ sung pháp luật.

6. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 2 chương.

Chương 1. Khái quát vềgiao dịch suất tái định cư.

Chương này, luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, làm rõ các khái niệm, bản chất của suất tái định cư và giao dịch suất tái định cư, đồng thời xác định những tiêu chí đảm bảo cho việc giải quyết những vấn đề phát sinh từ giao dịch suất tái định cư.

Chương 2. Thực trạng giao dịch suất tái định cư và đề xuất giải quyết các hậu quả pháp lý.

Chương này, luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng giao dịch suất tái định cư, xác định các hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT VỀ GIAO DỊCH SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ

1.1. Khái niệm, bản chất suất tái định cư

1.1.1. Khái niệm suất tái định cư

Theo Từ điển tiếng Việt: "tái" là lần thứ hai, lại một lần nữa, "định cư" là ở một nơi nhất định để sinh sống, làm ăn.[2]

Theo thuật ngữ được đưa ra tại Khung chính sách tái định cư (RPF) thì tái định cư bao hàm tất cả những thiệt hại trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi việc thu hồi đất và hạn chế sự tiếp cận, cùng với những biện pháp đền bù và sửa chữa. Tái định cư không hạn chế sự di dời về mặt vật chất. Tái định cư có thể tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, bao gồm: (i) Thu hồi đất và các công trình trên đất, bao gồm cả việc kinh doanh, buôn bán; (ii) Sự di dời về mặt vật chất; và (iii) Sự khôi phục kinh tế của những người bị ảnh hưởng nhằm cải thiện hoặc ít nhất là phục hồi thu nhập và mức sống.[3]

Ngoài ra, cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu cả trong và ngoài nước đã đưa ra những khái quát về tái định cư như:

Tái định cư là việc bố trí chỗ ở mới hoặc trả chi phí để người có đất bị thu hồi tìm một nơi ở mới trong trường hợp người bị thu hồi đất không còn chỗ ở nào khác trong phạm vi cấp xã nơi có đất bị thu hồi và phải di chuyển chỗ ở.[4]

Hay trong bài viết *"Development and Displacement" - Phát triển và dịch chuyển* (2019), cụm từ tái định cư cũng đã được Alice Tianbo Zhang[5] nhắc đến trong trường hợp di dời và tái định cư do phát triển, đây là trường hợp di dời bắt buộc khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, chẳng hạn như giao thông, nhà ở…, đó là khi các cá nhân và cộng đồng bị buộc phải rời khỏi nơi cư trú và từ bỏ đất đai của họ để nhường chỗ cho các dự án phát triển[6]. Tương tự, tái định cư ở Việt Nam cũng phát sinh từ hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc, được thực hiện trên cơ chế thu hồi đất của Nhà nước, khi đó những người bị bắt buộc di chuyển quyền sử dụng đất dù họ không có lỗi[7].

---

[2] Ngọc Lương, *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội, 2011, trang 581, 206.

[3] Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO): "Khung chính sách tái định cư (RPF)", (2013), https://www.mard.gov.vn/Lists/appsp01_lawdocumentlist/Attachments/936/KhungCS_TaiDC.pdf, [truy cập ngày 12/3/2024].

[4] Phan Trung Hiền, *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2014, trang 50.

[5] Alice Tianbo Zhang - Tiến sĩ về Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ và là thành viên Trung tâm Kinh tế và Chính sách Phát triển tại Đại học Columbia.

[6] Alice Tianbo Zhang (2019), "Development and Displacement", Phenomenal World, https://www.phenomenalworld.org/analysis/development-and-displacement/, [truy cập ngày 12/3/2024].

[7] Phan Trung Hiền, "Lý thuyết về cân bằng lợi ích khi chuyển dịch đất bắt buộc và một số gợi ý cho Việt Nam", *Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, số 09 (139)/2020*, trang 45-55.

Mặc dù chế định Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng đã có từ giai đoạn Luật Đất đai năm 1993 và cụm từ "tái định cư" đã được sử dụng từ rất lâu trong các văn bản quy phạm pháp luật, lần đầu tiên là vào năm 1998[8], sau đó tiếp tục được sử dụng nhiều trong Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014. Tuy nhiên, chỉ đến khi Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 thì lần đầu tiên khái niệm tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mới chính thức được đề cập và làm rõ trong một văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024[9]: Tái định cư là việc Nhà nước thực hiện bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tại khu tái định cư hoặc địa điểm khác phù hợp cho người có đất thu hồi hoặc hỗ trợ bằng giao đất ở, nhà ở tái định cư cho người không đủ điều kiện bồi thường về đất ở theo quy định của Luật này nhưng không còn chỗ ở nào khác.

Theo đó, tái định cư được Nhà nước thực hiện trong hai trường hợp:

Thứ nhất, đối với người có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tại khu tái định cư hoặc địa điểm khác phù hợp.

Thứ hai, đối với người không đủ điều kiện bồi thường về đất ở nhưng không còn chỗ ở nào khác thì không được bồi thường nhưng sẽ được Nhà nước hỗ trợ bằng việc giao đất ở, nhà ở tái định cư để có thể ổn định cuộc sống.

Quy định này cho thấy trách nhiệm của Nhà nước trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất hoặc mất chỗ ở. Mặt khác, tái định cư cũng chính là hậu quả pháp lý từ việc thu hồi đất của Nhà nước.

Quy định pháp lý về suất tái định cư tối thiểu được ghi nhận tại Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Theo đó, suất tái định cư tối thiểu có thể được xác định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng một khoản tiền tương đương, phù hợp với lựa chọn của người được bố trí tái định cư. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở không được nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Thứ hai, trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở phải tuân thủ quy định tối thiểu về diện tích căn hộ trong pháp luật nhà ở.

---

[8] Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia lợi ích công cộng hướng dẫn các quy định của Luật Đất đai năm 1993.

[9] Khoản 39 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.

Thứ ba, trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền này phải tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

Luật cũng quy định trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu[10].

Trên cơ sở quy định nêu trên, pháp luật giao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền.

Ví dụ: Suất tái định cư tối thiểu theo quy định tại Khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng đất ở 60 mét vuông[11]. Còn tại thành phố Hà Nội, trường hợp thực hiện bồi thường, giao tái định cư bằng đất ở thì diện tích suất tái định cư tối thiểu bằng diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định; trường hợp thực hiện việc bồi thường, giao tái định cư bằng căn hộ chung cư thì diện tích suất tái định cư tối thiểu bằng 30 mét vuông.[12]

Quy định này giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể khai thác, sử dụng và phát triển quỹ đất phục vụ tái định cư một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền và địa phương mình.

Có thể thấy, suất tái định cư dưới hình thức bằng tiền có đối tượng không phù hợp với một giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư, đồng thời đây cũng là giao dịch hầu như không phát sinh trên thực tế. Do đó, luận văn này chỉ giới hạn việc nghiên cứu suất tái định cư dưới hai hình thức: đất ở và nhà ở. Việc giới hạn nghiên cứu này nhằm mục đích tập trung phân tích bản chất pháp lý của suất tái định cư, thực trạng và hậu quả pháp lý phát sinh loại hình giao dịch này trên thực tế.

Như vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này, có thể hiểu một cách khái quát về suất tái định cư như sau: "Suất tái định cư là phần nhà ở hoặc đất ở có diện tích nhất định được Nhà nước bố trí tái định cư cho người sử dụng đất bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật và chỉ áp dụng đối với người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác tại địa phương".

Quy định về suất tái định cư tối thiểu theo quy định tại khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 được thực hiện theo Điều 24 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày

[10] Khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013.

[11] Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

[12] Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

15/7/2024 (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024) của Chính phủ có một số điều để phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024, nhưng vẫn giữ nguyên các nguyên tắc cơ bản về suất tái định cư tối thiểu, thẩm quyền quy định suất tái định cư tối thiểu đối với từng địa phương.

1.1.2. Bản chất của suất tái định cư

Tái định cư là một chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm bảo đảm quyền lợi và ổn định cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở. Bản chất của suất tái định cư không chỉ là một biện pháp bồi thường, hỗ trợ đặc biệt, mà còn thể hiện sự công nhận và bảo vệ quyền tài sản của người dân bị ảnh hưởng. Mặc dù, trên bình diện lý luận chúng ta không đồng nhất suất tái định cư với quyền sử dụng đất, hay quyền đối với suất tái định cư với quyền sử dụng đất, nhưng về bản chất, suất tái định cư vẫn mang đặc tính của một quyền tài sản được quy định tại Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015[13]. Điều này được thể hiện qua việc suất tái định cư có giá trị kinh tế, có thể được quy đổi thành tiền hoặc hiện vật (đất, nhà ở) và đặc biệt là nó đáp ứng nhu cầu cơ bản về nhà ở của người dân - một trong những tài sản quan trọng nhất của mỗi cá nhân và gia đình.

Xét từ góc độ quyền tài sản, việc cho phép lưu thông và chuyển nhượng suất tái định cư trên thị trường không chỉ là cần thiết mà còn phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Thứ nhất, điều này phù hợp với nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền tài sản của công dân được quy định trong Hiến pháp. Khi công nhận suất tái định cư là một dạng tài sản, Nhà nước cần tôn trọng quyền định đoạt của người sở hữu đối với tài sản đó, bao gồm cả quyền chuyển nhượng. Thứ hai, việc cho phép lưu thông suất tái định cư sẽ tạo ra tính linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực đất đai và nhà ở, người được bố trí tái định cư có thể lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu và hoàn cảnh của mình, từ đó góp phần tối ưu hóa việc sử dụng tài sản và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của chính sách tái định cư.

Hơn nữa, việc cho phép chuyển nhượng suất tái định cư còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản một cách lành mạnh và minh bạch[14]. Thay vì để mặc cho“thị trường ngầm” với các giao dịch không chính thức và tiềm ẩn rủi ro, việc công nhận quyền chuyển nhượng sẽ đưa các giao dịch này vào khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý và giám sát hiệu quả hơn. Đồng thời, điều này cũng tạo cơ hội cho những người có nhu cầu thực sự về nhà ở có thể tiếp cận với các suất tái định cư thông qua các giao dịch hợp pháp trên thị trường.

Tóm lại, việc làm rõ bản chất của suất tái định cư, coi đây là một tài sản có giá trị kinh tế và cho phép lưu thông, chuyển nhượng trên thị trường sẽ là một bước tiến

---

[13] Theo định nghĩa tại Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015: Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

[14] Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

quan trọng, góp phần hoàn thiện chính sách đất đai và tái định cư. Điều này không chỉ phản ánh sự tôn trọng quyền tài sản của công dân mà còn góp phần tạo ra một cơ chế linh hoạt, hiệu quả trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

1.2. Khái quát về giao dịch suất tái định cư

1.2.1. Khái niệm giao dịch suất tái định cư

Giao dịch dân sự đã có từ rất sớm cùng với sự ra đời của nền văn minh nhân loại và ngày càng phát triển theo nhu cầu và trình độ của xã hội.Trước Công nguyên khi những nhận thức ban đầu về sở hữu và trao đổi tài sản xuất hiện, các giao dịch dân sự cơ bản nhất như trao đổi hàng hóa, cho, biếu đã hàm chứa yếu tố quyền định đoạt tài sản của mình cũng như thỏa thuận dựa trên ý chí tự nguyện giữa các bên. Đến thời Hy Lạp - La Mã cổ đại, nguyên tắc *"Pacta sunt servanda"* - dịch theo tiếng La tinh có nghĩa là *"những thỏa thuận phải được tuân thủ"*[15] ra đời đã tiếp tục khẳng định nguyên tắc tự do thỏa thuận của các bên trong giao dịch dân sự.

Đến nay, mặc dù đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, các quan hệ pháp luật dân sự đã có những thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung, song những nguyên tắc cơ bản về quyền định đoạt tài sản, cũng như tự nguyện, tự do cam kết của các chủ thể tham gia giao dịch ngày càng được khẳng định và thể chế hóa trong luật dân sự các quốc gia, để phù hợp hơn với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và luật pháp quốc tế.

Có thể nói, cùng với sự phát triển của xã hội, giao dịch và hợp đồng được nhìn nhận, nghiên cứu không chỉ dưới góc độ là một nội dung quan trọng của pháp luật về nghĩa vụ, mà còn được đề cập như là quyền tự do của cá nhân trong lĩnh vực dân sự - Quyền tự do hợp đồng[16].

Quay trở lại với giao dịch suất tái định cư, có thể thấy với sự phát triển của thị trường bất động sản và nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, đất ở tại các đô thị lớn, suất tái định cư không chỉ dừng lại ở khía cạnh bồi thường, hỗ trợ đơn thuần nữa mà đã dần trở thành một loại tài sản có giá trị kinh tế và là đối tượng của các giao dịch dân sự.

Có thể hiểu một cách khái quát: "Giao dịch suất tái định cư là việc chuyển nhượng quyền được bố trí tái định cư từ cá nhân, hộ gia đình được nhận suất tái định cư cho một cá nhân khác, dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa các chủ thể với nhau."

---

[15]Trần H.D. Minh(2017), Nguyên tắc thiện chí thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, Luật pháp quốc tế - Công pháp quốc tế bằng tiếng Việt, https://iuscogens-vie.org/2018/09/09/96-nguyen-tac-pacta-sunt-servanda/, [truy cập ngày 12/3/2024].

[16] Phạm Hoàng Giang, "Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc cân bằng", *Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 10-2006*, trang 28.

Cần lưu ý rằng đây là giao dịch dân sự đặc thù, không đồng nhất với giao dịch quyền sử dụng đất, mặc dù nó phần nào có liên quan đến bất động sản. Giao dịch này tuân theo các nguyên tắc cơ bản của giao dịch dân sự như tự do ý chí và quyền định đoạt tài sản, đồng thời chịu sự điều chỉnh của cả pháp luật dân sự và pháp luật đất đai.

Trên thực tế, giao dịch suất tái định cư không chỉ đáp ứng nhu cầu của người được tái định cư mà ở một khía cạnh khác nó còn có ý nghĩa tích cực trong việc khai thác và sử dụng có hiệu quả quỹ nhà, đất dành cho tái định cư, tạo thêm nguồn cung cho thị trường bất động sản sau khi người được bố trí tái định cư hoàn thành các thủ tục đăng ký đất đai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các giao dịch này góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch tài sản một cách nhanh chóng, linh hoạt, đưa tài sản vào thương mại, lưu thông trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của các chủ thể.

Tuy nhiên, giao dịch suất tái định cư luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người tham gia giao dịch suất tái định cư[17], lẫn công tác quản lý nhà nước về đất đai, cũng như một trong những nguyên nhân làm phát sinh tranh chấp dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất.

Xuất phát từ những đặc điểm và tình hình thực tế nêu trên, việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch suất tái định cư là rất cần thiết. Trước hết, cần làm rõ về mặt khái niệm, bản chất pháp lý và mối quan hệ giữa giao dịch suất tái định cư với các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong pháp luật đất đai. Đồng thời, cần có cơ chế bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch, cần đa dạng hóa các phương thức tái định cư, tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn phương án phù hợp như nhận đất ở, nhà ở, nhận tiền tự lo tái định cư... Có như vậy, mới phát huy được giá trị tích cực của giao dịch suất tái định cư trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tóm lại, giao dịch suất tái định cư là một vấn đề mới mẻ và tương đối phức tạp, là hệ quả tất yếu của quá trình chuyển dịch quyền sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa ở nước ta. Đây vừa là một phương thức thực hiện quyền định đoạt tài sản của người được tái định cư, vừa là công cụ để Nhà nước điều tiết thị trường bất động sản và giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ hoạt động thu hồi đất. Do đó, việc nghiên cứu làm rõ khái niệm và đặc điểm pháp lý của giao dịch suất tái định cư, trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế pháp luật điều chỉnh là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong tình hình mới.

1.2.2. Bản chất của giao dịch suất tái định cư

Giao dịch suất tái định cư là một trong những vấn đề pháp lý đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như những người làm thực tiễn trong lĩnh

[17] Phan Trung Hiền- Phạm Hồng Du, "Những rủi ro khi nhận chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", *Tạp chí Nghề luật, số 1/2018*, trang 47-53.

vực đất đai. Sự xuất hiện của loại giao dịch này gắn liền với hoạt động thu hồi đất của Nhà nước nhằm phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội và quá trình chuyển dịch quyền sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa. Sự phát triển của loại giao dịch này không chỉ phản ánh nhu cầu thực tiễn của đời sống kinh tế mà còn đang đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Trước hết, cần khẳng định giao dịch suất tái định cư là một dạng của "giao dịch dân sự", với các đặc trưng cơ bản của quan hệ này như tính tự nguyện, bình đẳng, có đền bù và mục đích là lợi ích vật chất. Theo đó, các bên tham gia giao dịch bao gồm người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng suất tái định cư trên cơ sở thỏa thuận, không bị ép buộc, cưỡng chế, họ bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, cùng có lợi ích vật chất nhất định khi thực hiện giao dịch. Như vậy, xét về bản chất, giao dịch suất tái định cư không khác biệt nhiều so với các giao dịch dân sự thông thường về mặt hình thức cũng như các yếu tố cấu thành.

Tuy nhiên, khi đi sâu nghiên cứu có thể thấy giao dịch suất tái định cư có những đặc trưng riêng, phản ánh bản chất đặc thù của loại giao dịch này. Cụ thể:

Thứ nhất, giao dịch suất tái định cư gắn liền với hoạt động thu hồi đất của Nhà nước và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với người dân bị ảnh hưởng. Khác với các tài sản thông thường được hình thành từ quá trình lao động, sản xuất hay trao đổi, mua bán trên thị trường, suất tái định cư là xuất phát từ quá trình Nhà nước trưng dụng đất, bồi thường thiệt hại cho người sử dụng đất bằng việc bố trí đất ở, nhà ở tái định cư. Vì vậy, ngay từ khi hình thành, giao dịch suất tái định cư đã mang đặc tính của chính sách an sinh xã hội, giải quyết hậu quả do mất đất, mất nhà ở của người dân. Tính chất này chi phối mục đích, động cơ cũng như hành vi của các chủ thể tham gia giao dịch suất tái định cư, khác với các giao dịch về bất động sản thông thường trên thị trường.

Thứ hai, do đặc thù của đối tượng giao dịch, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trong giao dịch suất tái định cư thường chưa được xác lập đầy đủ ngay từ ban đầu. Điều này thể hiện qua quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, theo đó các suất tái định cư mới được bàn giao cho người dân thường chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và phải thực hiện các thủ tục hành chính để được cấp giấy theo quy định. Trong khi đó, đối với các giao dịch thông thường, bên chuyển nhượng cần phải có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hợp pháp, được thể hiện qua giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Như vậy, người nhận chuyển nhượng suất tái định cư phải chấp nhận rủi ro cao hơn, bởi giao dịch có thể phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh nếu việc cấp giấy chứng nhận không thực hiện được do vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Điều này khiến cho tính ổn định, chắc chắn trong giao dịch suất tái định cư thấp hơn so với các giao dịch trong đó bên chuyển nhượng đã có đầy đủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Thứ ba, do có nguồn gốc từ hoạt động bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, giao dịch suất tái định cư chịu sự chi phối, điều chỉnh nhiều hơn của pháp luật công, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; hay quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư... Ngược lại, trong các giao dịch suất tái định cư, vai trò và tác động của các yếu tố thị trường như quan hệ cung - cầu, định giá cạnh tranh, sòng phẳng... lại bị hạn chế hơn so với các giao dịch dân sự khác. Chẳng hạn, giá trị của suất tái định cư chủ yếu được xác định thông qua phương pháp định giá hành chính với sự tham gia của cơ quan nhà nước, trong khi ở các giao dịch bình thường, giá chuyển nhượng là kết quả của sự thỏa thuận giữa các bên hoặc do thẩm định giá của tổ chức tư vấn độc lập. Sự khác biệt này vừa phản ánh đặc thù của suất tái định cư với tư cách là sản phẩm của chính sách nhà nước, vừa cho thấy sự hạn chế về mặt tự do ý chí, tính sòng phẳng trong giao dịch suất tái định cư so với các giao dịch bất động sản khác trên thị trường.

Thứ tư, mục đích của giao dịch suất tái định cư có sự kết hợp giữa việc đáp ứng nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của các bên trên thị trường với việc giải quyết chỗ ở và ổn định cuộc sống cho người bị thu hồi đất. Xét cho cùng, với tư cách là công cụ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, giá trị cốt lõi của suất tái định cư không chỉ nằm ở khả năng sinh lời khi chuyển nhượng trên thị trường mà quan trọng hơn là ở việc bù đắp quyền lợi về nhà ở, đất ở bị mất đi của người dân do Nhà nước thu hồi đất. Điều này tạo nên bản chất "nhân văn", "xã hội" của giao dịch suất tái định cư, đòi hỏi Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý phải có cách tiếp cận đặc thù trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, tạo cơ chế hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu an sinh xã hội, bảo đảm sự công bằng và quyền lợi của người dân bị thu hồi đất trong mọi giao dịch suất tái định cư.

Từ những phân tích nêu trên có thể thấy, về bản chất, giao dịch suất tái định cư là một dạng đặc thù của giao dịch dân sự, bao hàm đan xen các yếu tố kinh tế, xã hội cũng như sự kết hợp giữa cơ chế thị trường và phi thị trường, giữa pháp luật tư và pháp luật công. Sự đan xen, kết hợp này được thể hiện thông qua các đặc trưng riêng có của giao dịch suất tái định cư như:

(i) Gắn với hoạt động bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Nhà nước đối với người dân bị thu hồi đất;

(ii) Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trong giao dịch suất tái định cư có tính ổn định, chắc chắn thấp hơn các giao dịch thông thường do chưa được cấp giấy chứng nhận ngay từ đầu;

(iii) Chịu sự điều chỉnh, chi phối nhiều hơn của pháp luật công và các yếu tố thủ tục hành chính, trong khi tác động của quy luật thị trường bị hạn chế;

(iv) Bên cạnh mục tiêu kinh tế thông thường còn hướng tới mục tiêu xã hội là giải quyết chỗ ở, ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất.

Những đặc trưng nói trên tạo nên bản chất riêng có của giao dịch suất tái định cư, đòi hỏi phải có cách tiếp cận đặc thù khi nghiên cứu, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật điều chỉnh loại quan hệ này.

Nghiên cứu bản chất của giao dịch suất tái định cư góp phần làm sáng tỏ và lý giải sự phức tạp, đa dạng cũng như những mâu thuẫn, xung đột nội tại trong loại quan hệ kinh tế - xã hội đặc thù này. Thông qua việc chỉ ra và phân tích các đặc trưng cơ bản làm nên sự khác biệt của giao dịch suất tái định cư so với các giao dịch thông thường, sẽ góp phần định hướng và đề xuất cách thức xây dựng, hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh loại giao dịch này theo hướng bảo đảm hài hòa giữa các yếu tố kinh tế và phi kinh tế, giữa lợi ích của các bên và lợi ích chung của xã hội.

1.2.3. Hình thức của giao dịch suất tái định cư

Hình thức của giao dịch suất tái định cư là một trong những vấn đề pháp lý phức tạp và có nhiều tranh luận trong thực tiễn hiện nay. Sự phức tạp và tranh luận này bắt nguồn từ đặc điểm đặc thù của đối tượng giao dịch cũng như sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, quyền sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện sau đây: (i) có giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này); (ii) đất không có tranh chấp; (iii) quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; (iv) trong thời hạn sử dụng đất. Như vậy, về mặt lý thuyết, để có thể chuyển nhượng một cách hợp pháp và "chính thống", suất tái định cư cần phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện khác nêu trên. Trên thực tế, hầu hết các suất tái định cư được giao dịch, chuyển nhượng trong giai đoạn đầu đều chưa đáp ứng yêu cầu này, bởi thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các suất tái định cư thường chỉ được hoàn tất sau thời điểm bàn giao đất tái định cư một thời gian tương đối dài.

Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu giao dịch trên thực tế cũng như tránh các rủi ro, tranh chấp phát sinh, các bên tham gia giao dịch suất tái định cư thường lựa chọn hình thức giao dịch "thay thế", "tạm thời" bằng cách ký kết hợp đồng ủy quyền đối với suất tái định cư. Theo đó, sau khi có quyết định giao đất tái định cư và nhận bàn giao đất trên thực địa, bên nhận chuyển nhượng sẽ ký hợp đồng ủy quyền với bên chuyển nhượng, nội dung ủy quyền toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với suất tái định cư. Kể từ thời điểm này, bên nhận ủy quyền (nhận chuyển nhượng) đã thực tế nhận chuyển giao quyền sử dụng đất và sử dụng suất tái định cư một cách công khai, ngay tình như là chủ sở hữu thực sự. Đồng thời, các bên cũng thỏa thuận rằng khi

suất tái định cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức để "hợp thức hóa" giao dịch đã thực hiện trước đó.

Có thể thấy, việc lựa chọn giao dịch suất tái định cư bằng hình thức hợp đồng ủy quyền như hiện nay vừa xuất phát từ nhu cầu khách quan của thị trường, vừa thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của các chủ thể tham gia nhằm tránh những hạn chế, bất cập của quy định pháp luật. Tuy nhiên, hình thức giao dịch "chưa chính thống", "chưa đầy đủ" này đang bộc lộ nhiều hạn chế và tiềm ẩn không ít rủi ro pháp lý cho các bên.

Trước hết, về bản chất, nội dung của hợp đồng ủy quyền trong trường hợp này không đơn thuần là việc người được ủy quyền nhân danh người ủy quyền để thực hiện một số công việc nhất định liên quan đến suất tái định cư như trong các quan hệ ủy quyền thông thường. Thực chất, đó là sự chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và mọi quyền, nghĩa vụ liên quan đến suất tái định cư từ bên ủy quyền sang cho bên được ủy quyền. Xét ở khía cạnh này, nội dung của hợp đồng ủy quyền trong giao dịch suất tái định cư đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một quan hệ ủy quyền thuần túy, thậm chí đi ngược lại với bản chất "nhân danh" và "vì lợi ích của người ủy quyền" vốn có của loại hợp đồng này. Điều này có thể dẫn đến rủi ro hợp đồng bị coi là vô hiệu do giả tạo hoặc trái pháp luật.

Mặt khác, sự ràng buộc về mặt pháp lý của hợp đồng ủy quyền đối với giao dịch suất tái định cư cũng lỏng lẻo và thiếu chắc chắn hơn so với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức. Chẳng hạn, trường hợp bên ủy quyền (bên chuyển nhượng) đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc ủy quyền lại cho người khác, bên nhận ủy quyền (bên nhận chuyển nhượng) sẽ rất khó khăn để bảo vệ quyền và lợi ích của mình bằng các biện pháp dân sự thông thường như khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Lý do là trên thực tế, bên nhận chuyển nhượng mới là người đang quản lý, sử dụng suất tái định cư còn bên chuyển nhượng đã không còn quyền sử dụng đất và cũng không nhận được lợi ích từ suất tái định cư nữa. Tình trạng "mất kết nối" giữa các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng với thực tế sử dụng đất như vậy có thể khiến cho việc xác định và bảo vệ quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn nếu xảy ra tranh chấp.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao suất tái định cư bằng hợp đồng ủy quyền với thỏa thuận "chuyển đổi" thành hợp đồng chuyển nhượng chính thức khi đủ điều kiện cũng không phải trong mọi trường hợp đều diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng của các bên. Không loại trừ trường hợp bên chuyển nhượng gặp khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc thậm chí vì lý do nào đó cố tình "chây ỳ", không hợp tác làm thủ tục chuyển nhượng chính thức cho bên nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp này, bên nhận chuyển nhượng cũng rất khó có thể

buộc bên kia phải thực hiện nghĩa vụ bằng cơ chế pháp lý thông thường, dẫn đến tình trạng kéo dài, gây bất ổn và mất an toàn cho giao dịch.

Ngoài ra, do suất tái định cư là đối tượng phát sinh từ quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Nhà nước chứ không phải từ sự tạo lập của cá nhân, tổ chức như các bất động sản thông thường khác, nên một số trường hợp có thể phát sinh vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển giao quyền sử dụng suất tái định cư. Chẳng hạn, cơ quan có thẩm quyền nêu lý do chính sách và quy định pháp luật có liên quan để không công nhận hiệu lực của hợp đồng ủy quyền, hoặc coi giao dịch chuyển nhượng là trái quy định do người được giao suất tái định cư ban đầu không thuộc đối tượng được phép chuyển nhượng… Nói cách khác, sự không rõ ràng, đồng bộ giữa các quy định chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai, nhà ở với pháp luật về hợp đồng nói chung cũng là một trong những rủi ro tiềm tàng đối với các bên tham gia giao dịch suất tái định cư, đặc biệt là bên nhận chuyển nhượng.

Bên cạnh những rủi ro nêu trên, việc giao dịch suất tái định cư bằng hình thức hợp đồng ủy quyền cũng phát sinh nhiều bất cập trên bình diện quản lý của Nhà nước. Cụ thể, do không thông qua thủ tục công chứng, chứng thực và đăng ký như các giao dịch bất động sản thông thường, nên các cơ quan nhà nước khó có thể nắm bắt và kiểm soát chính xác các giao dịch đang diễn ra, dẫn đến nguy cơ thiếu minh bạch, thất thoát thuế hoặc làm phát sinh các hoạt động đầu cơ, "thổi giá" bất động sản. Điều này cũng gây khó khăn cho việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, cũng như bảo đảm trật tự, ổn định thị trường bất động sản.

Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy mặc dù đáp ứng nhu cầu giao dịch và chuyển nhượng trên thực tế, song việc áp dụng hình thức hợp đồng ủy quyền để thực hiện giao dịch suất tái định cư vẫn bộc lộ nhiều điểm hạn chế, bất cập và tiềm ẩn rủi ro cho các bên tham gia cũng như cho công tác quản lý nhà nước. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có những giải pháp căn cơ, hài hòa cả về mặt lập pháp và tổ chức thực hiện, nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn và thuận lợi hơn cho các giao dịch suất tái định cư diễn ra.

1.2.4. Mục đích của giao dịch suất tái định cư

Mục đích của giao dịch suất tái định cư là một vấn đề mang tính đa chiều, phản ánh sự đan xen giữa các khía cạnh kinh tế, xã hội và pháp lý trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Việc nghiên cứu và làm rõ các mục đích khác nhau của loại giao dịch đặc thù này không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn giúp định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật và chính sách quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng này.

Trước hết, không thể phủ nhận mục đích cơ bản nhất của giao dịch suất tái định cư là nhằm chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở từ một chủ thể này

sang một chủ thể khác thông qua việc thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán và các điều khoản khác có liên quan. Ở khía cạnh này, giao dịch suất tái định cư không khác gì so với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản thông thường, phản ánh quy luật của kinh tế thị trường với sự tham gia, cạnh tranh bình đẳng giữa người mua và người bán nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên. Thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ người nhận được suất tái định cư đã chọn cách chuyển nhượng lại ngay cho người khác để thu lợi nhuận, thay vì tiếp tục sử dụng suất tái định cư đó để ở. Điều này phản ánh mục đích kinh tế, lợi nhuận đang dần trở thành động lực quan trọng chi phối các giao dịch suất tái định cư, giống như trên thị trường bất động sản nói chung.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận mục đích của giao dịch suất tái định cư ở khía cạnh kinh tế đơn thuần thì chưa thực sự thấy hết được bản chất phức tạp và đa dạng của loại giao dịch này. Bởi lẽ, không giống như các bất động sản hình thành từ hoạt động đầu tư, kinh doanh bình thường, suất tái định cư có nguồn gốc từ chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước cho người dân bị thu hồi đất. Do đó, ngay từ khi hình thành, các giao dịch này đã mang một mục đích quan trọng khác, đó là nhằm bảo đảm ổn định đời sống và tạo chỗ ở mới cho những người bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Chính vì vậy, việc giao dịch suất tái định cư - dù là giữa người được bố trí tái định cư ban đầu hay người nhận chuyển nhượng sau này - cũng cần được coi là một phương thức để hiện thực hóa chính sách an sinh xã hội của Nhà nước đối với những người bị thiệt hại do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hóa gây ra. Theo đó, mục đích bảo đảm nhu cầu về nhà ở, đất ở và phát triển cuộc sống ổn định về lâu dài cần được coi là một trong những "lợi ích cốt lõi" của giao dịch suất tái định cư, ít nhất là đối với các đối tượng chính sách được ưu tiên bố trí tái định cư như người có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Một mục đích quan trọng khác của giao dịch suất tái định cư trên thực tế là tạo thêm nguồn cung quan trọng cho thị trường bất động sản. Trải qua nhiều năm phát triển, quy mô và ý nghĩa của các giao dịch suất tái định cư ở nước ta đã dần vượt ra khỏi phạm vi các dự án riêng lẻ để trở thành một bộ phận không thể tách rời của thị trường bất động sản nói chung. Điều này xuất phát từ thực tế số lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, tái phát triển đô thị ngày càng tăng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người dân được bố trí tái định cư. Với diện tích đất lớn cùng vị trí tương đối thuận lợi, các khu tái định cư đã và đang là nguồn cung đáng kể cho phân khúc nhà ở có giá trị vừa và thấp, bổ sung cho nguồn cung từ các dự án đầu tư - kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp.

Sự gia tăng về quy mô và tần suất các giao dịch suất tái định cư, bên cạnh tác động tích cực đến sự lành mạnh hóa và ổn định thị trường bất động sản, cũng có thể làm phát sinh những hiệu ứng không mong muốn như hiện tượng giá nhà đất khu vực

quanh các dự án tái định cư tăng nóng đột biến. Vì vậy, việc quản lý, bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản có lẽ cũng nên được coi là một mục tiêu quan trọng, cần được chú ý trong việc xây dựng cơ chế pháp lý điều chỉnh các giao dịch suất tái định cư ở nước ta hiện nay.

Mặt khác, với tư cách là động thái giao dịch của một số lượng lớn dân cư, các giao dịch suất tái định cư còn có tác động đáng kể đến tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Tại một số thành phố, đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh..., quá trình giao dịch và chuyển nhượng các suất tái định cư có thể gây áp lực lên hệ thống hạ tầng, dịch vụ xã hội cũng như cơ cấu nhân khẩu của khu vực diễn ra giao dịch do có sự di chuyển, tập trung cư dân mới và thay đổi mục đích sử dụng đất. Đồng thời, việc một số lượng lớn suất tái định cư được mua bán, chuyển nhượng cũng có thể dẫn đến những hiệu ứng dây chuyền cho các loại giao dịch, khoản đầu tư khác trên địa bàn. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương cần tiếp cận một cách tổng hợp, tích hợp các giao dịch suất tái định cư vào công tác quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Như vậy, có thể thấy các giao dịch suất tái định cư trên thực tế đang hướng đến những mục đích đa dạng, cả trực tiếp và gián tiếp, bao gồm:

(i) Chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phục vụ nhu cầu của các chủ thể tham gia giao dịch;

(ii) Đáp ứng nhu cầu bảo đảm chỗ ở, phát triển đời sống ổn định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất thông qua hoạt động tái định cư;

(iii) Tạo thêm nguồn cung cho thị trường bất động sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển và ổn định của loại thị trường đặc thù này;

(iv) Tạo điều kiện cho việc tái cấu trúc và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nơi diễn ra các hoạt động giao dịch suất tái định cư;

Sự đa dạng về mục đích này phản ánh bản chất phức tạp, đa chiều của giao dịch suất tái định cư với tư cách là một hiện tượng kinh tế - xã hội tổng hợp. Do đó, để bảo đảm các giao dịch suất tái định cư thực sự phát huy ý nghĩa, giá trị tích cực đối với đời sống kinh tế - xã hội, cần có sự đổi mới trong tư duy xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật theo hướng đồng bộ, toàn diện. Theo đó, các chủ trương và quy định về giao dịch suất tái định cư cần được xây dựng trên cơ sở tôn trọng bản chất thị trường của các giao dịch này, song đồng thời phải tính đến những đặc thù về nguồn gốc, đối tượng và mục tiêu chính sách. Nhà nước cần phát huy vai trò quản lý, định hướng thị trường bằng các biện pháp hành chính và kinh tế, nhưng cũng cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các chủ thể tham gia giao dịch chủ động và tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan.

Tóm lại, giao dịch suất tái định cư là một hiện tượng kinh tế - xã hội phổ biến trong bối cảnh phát triển nhanh của đất nước hiện nay. Đây là loại giao dịch mang bản chất đa mục đích, đòi hỏi phải có cách tiếp cận tổng hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như giữa Nhà nước và thị trường trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Việc phân tích, làm rõ các mục đích chủ yếu mà giao dịch suất tái định cư đang hướng tới trên thực tế, để góp phần định hướng và cung cấp luận cứ cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách quản lý loại hình giao dịch đặc thù, đang ngày càng gia tăng này trong thời gian tới. Đây cũng chính là điều kiện cần thiết để bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường quyền sử dụng đất, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội.

1.2.5. Các khái niệm liên quan đến giao dịch suất tái định cư

1.2.5.1.Khái niệm quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

** Khái niệm quyền sử dụng đất*

Quyền sử dụng đất là một trong những vấn đề trọng tâm của pháp luật đất đai ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Để có một cái nhìn toàn diện và chính xác về khái niệm này, cần thiết phải tiếp cận trên bình diện lý luận và phân tích các quy định của pháp luật.

Trên bình diện lý luận, quyền sử dụng đất được hiểu là quyền của người sử dụng đất được pháp luật công nhận và bảo hộ, cho phép người đó khai thác, sử dụng và định đoạt đối với diện tích đất được giao, cho thuê trong một thời hạn nhất định vì mục đích sản xuất, kinh doanh hoặc để ở. Quyền sử dụng đất là một dạng tài sản và có giá trị kinh tế, có thể chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê, thế chấp. Điều này phản ánh đặc trưng của quyền sử dụng đất vừa là quyền dân sự lại vừa chịu sự điều chỉnh của pháp luật công, mang tính chất hành chính.

Trên bình diện pháp lý, pháp luật Việt Nam quy định: Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai[18]. Với tư cách là đại diện toàn dân về đất đai, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền định đoạt đất đai. Hay nói cách khác, Nhà nước là chủ thể đại diện của quyền sở hữu toàn dân về đất đai. Quyền sở hữu đại diện của Nhà nước mang tính chất duy nhất và tuyệt đối[19].

Do đó, quyền sử dụng đất là quyền của người không phải là chủ sở hữu tài sản[20]. Chủ thể này được pháp luật gọi là người sử dụng đất và chỉ có thể sử dụng với

[18] Điều 4 Luật Đất đai năm 2013;
[19] Trường Đại học Luật Hà Nội: *Giáo trình Luật Đất đai*, Nxb. Công an nhân dân, 2018, trang 72.
[20] Phan Trung Hiền: *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*, Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016, trang 187.

các hình thức: Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai[21].

Theo đó, quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất được Nhà nước công nhận và bảo hộ, bao gồm quyền sử dụng, quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất được xác lập thông qua các hình thức Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và có hiệu lực kể từ khi người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những quyền năng mà Nhà nước trao cho các chủ thể sử dụng đất là khác nhau nhưng tất cả đều được khái quát dưới một khái niệm chung là "Quyền sử dụng đất". Khái niệm quyền sử dụng đất ở đây không thể được hiểu như là một trong ba quyền năng của chủ sở hữu (quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt) mà là một khái niệm tổng hợp, một quyền chủ thể, được dùng để chỉ một tập hợp những quyền năng mà Nhà nước trao cho người có đất[22].

Quyền sử dụng đất là một sáng tạo pháp lý nhằm thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta, là một công cụ pháp lý để giúp Nhà nước thực hiện được chức năng đại diện chủ sở hữu của mình, đồng thời, cũng là một phương tiện pháp lý để ghi nhận và bảo đảm thực hiện một cách có hiệu quả các quyền của người trực tiếp sử dụng đất.

Bên cạnh các quyền của người sử dụng đất được pháp luật bảo hộ, người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ đối với đất đai theo quy định của pháp luật như sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không được gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng…[23]

Luật Đất đai năm 2024 tiếp tục khẳng định nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý[24]. Bên cạnh đó, đã cụ thể hóa và mở rộng quyền của Nhà nước đối với đất đai so với Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, Luật Đất đai năm 2024 đã mở rộng, bổ sung các quyền quan trọng của Nhà nước trong vai trò đại diện chủ sở hữu về đất đai như công nhận quyền sử dụng đất;

---

[21] Điều 5 Luật Đất đai năm 2013.

[22] Dương Đăng Huệ, *"Nhận thức đúng đắn về khái niệm, bản chất của quyền sử dụng đất"*, https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-cu-tri/bai-1-nhan-thuc-dung-dan-ve-khai-niem-ban-chat-cua-quyen-su-dung-dat-i317272/,[truy cập ngày 15/6/2024].

[23] Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

[24] Điều 11 Luật Đất đai năm 2024.

quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất; ban hành bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể; điều tiết giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại….[25] Ngoài ra, việc đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 19) cũng thể hiện xu hướng tăng cường sự tham gia của xã hội trong quản lý đất đai, góp phần hướng tới sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý đất đai, đồng thời cân bằng giữa quyền của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.

Luật Đất đai năm 2024 cũng đã mở rộng quy định về người sử dụng đất, bao gồm cả đối tượng đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người thuê lại đất. Đáng chú ý, Luật Đất đai năm 2024 bổ sung đối tượng sử dụng đất là "người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài" và mở rộng đối tượng sử dụng đất từ "doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" thành "tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài". Những thay đổi này không chỉ phản ánh xu hướng đơn giản hóa và thống nhất trong quản lý, mà còn thể hiện sự quan tâm đến việc thu hút nguồn lực từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài và đa dạng hóa các hình thức đầu tư.

* *Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong pháp luật về đất đai ở Việt Nam. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được coi là một văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất, nhằm xác lập quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, tổ chức đối với một diện tích đất cụ thể, có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an toàn pháp lý và là cơ sở để người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Đất đai năm 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất[26].

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện các thông tin cơ bản như tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở gắn liền với đất; số phát hành giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp giấy

[25] Mục 1. Quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai. (Điều 12 đến Điều 21 Luật Đất đai năm 2024).

[26] Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận; sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và những nội dung thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận[27].

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa rất quan trọng đối với người sử dụng đất cũng như đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đối với người sử dụng đất, giấy chứng nhận là cơ sở pháp lý để thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Cùng với đó, người sử dụng đất cũng chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính như nộp thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai khi đã được cấp giấy chứng nhận. Đối với Nhà nước, việc cấp giấy chứng nhận giúp quản lý chặt chẽ quỹ đất, quy hoạch sử dụng đất, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Đây cũng là căn cứ quan trọng để Nhà nước thực hiện thu thuế sử dụng đất, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác từ đất đai, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bao gồm các bước sau[28]:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc bộ phận một cửa; địa phương chưa thành lập một phận một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đất đai.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan thuế ra thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính. Người nộp hồ sơ thực hiện đúng thông báo và lưu chứng từ để nhận kết quả.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục, cơ quan có trách nhiệm trao giấy chứng nhận cho người dân.

Thời gian giải quyết hồ sơ không quá 30 ngày (đối với khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được kéo dài thêm 15 ngày) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở được quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP, bao gồm năm bước chính[29]:

---

[27] Điều 3 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

[28] Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

[29] Điều 72 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2013.

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện dự án cho Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành công trình;

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án và công bố kết quả trong thời hạn 30 ngày;

Bước 3: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho người mua;

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm kiểm tra hồ sơ, cập nhật thông tin, chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trao giấy chứng nhận cho người đề nghị;

Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người nhận chuyển nhượng khi đã nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Trong những năm gần đây, mặc dù thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đơn giản hóa và rút ngắn đáng kể về thời gian, song một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất[30], thậm chí để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong quá trình cấp giấy[31].

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một trong số đó xuất phát từ các quy định về trình tự đăng ký khi tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn quá phức tạp, phải qua nhiều cấp, sự phân cấp chưa phù hợp với yêu cầu thực tế; ý thức một số người dân chưa cao và chưa chấp hành việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhân lực có chuyên môn trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hạn chế, trang thiết bị còn chưa được đồng bộ.

Vì vậy, để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện nhanh chóng, chính xác, minh bạch, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn nữa cho người sử dụng đất nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý đất đai của Nhà nước. Song song với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức địa chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này.

---

[30] Báo cáo số 8502/BC-STNMT-PĐK ngày 18/8/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về các bất cập trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân.

[31] Bùi Văn Thương, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Loan, Phạm Thanh Quế, "Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2022", *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp*, Tập 12, số 4 (2023), trang 168-176.

1.2.5.2. Khái niệm hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

** Khái niệm hợp đồng ủy quyền*

Hợp đồng ủy quyền là một trong những chế định pháp lý quan trọng trong lĩnh vực dân sự. Đây là loại hợp đồng dịch vụ, theo đó bên được ủy quyền cam kết với bên ủy quyền về việc nhân danh bên ủy quyền thực hiện một hoặc nhiều công việc nhất định, bên ủy quyền có nghĩa vụ chi trả thù lao cho bên được ủy quyền nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. So với các loại hợp đồng dân sự khác, hợp đồng ủy quyền có những đặc điểm đặc thù, thể hiện ở chỗ bên được ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi được bên ủy quyền cho phép.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015: Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định[32].

Trên thực tế, hợp đồng ủy quyền có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các chủ thể thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình một cách thuận tiện hơn, đáp ứng được nhu cầu giao dịch dân sự ngày càng đa dạng và phức tạp. Có thể kể đến một số trường hợp phổ biến mà hợp đồng ủy quyền thường được sử dụng như: ủy quyền trong giải quyết các vụ việc dân sự, ủy quyền trong giao dịch tài chính, ngân hàng, ủy quyền trong quản lý, khai thác tài sản, hay ủy quyền thực hiện quyền sử dụng đất...

Trong lĩnh vực đất đai, ủy quyền liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất có các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đồng thời, người sử dụng đất cũng có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất; thực hiện các biện pháp để bảo vệ, cải tạo đất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường... Trong nhiều trường hợp, người sử dụng đất không thể trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ này thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Tuy có ý nghĩa quan trọng nhưng ủy quyền trong lĩnh vực đất đai cũng tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ. Có thể kể đến những vụ việc bên được ủy quyền lợi dụng lòng tin của người ủy quyền để lạm dụng, sử dụng trái phép quyền được giao, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất. Ngược lại, cũng có không ít trường hợp người ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền gây thiệt hại cho người được ủy quyền. Ở góc độ quản lý nhà nước về đất đai, nếu việc ủy quyền không được kiểm soát chặt chẽ thì có thể ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng

[32] Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2015.

đất, gây thất thu thuế, phí và làm suy giảm lòng tin của xã hội đối với tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Vì vậy, một mặt các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần hoàn thiện hành lang pháp lý về hợp đồng ủy quyền trong lĩnh vực đất đai, nâng cao tính khả thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng. Đồng thời, cũng cần nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác công chứng, chứng thực hợp đồng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hợp đồng ủy quyền để vi phạm pháp luật.

** Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những loại hợp đồng dân sự phổ biến và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Đây là loại hợp đồng được xác lập giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, theo đó bên chuyển nhượng cam kết chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho bên nhận chuyển nhượng, đổi lại bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị tương đương cho bên chuyển nhượng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có những đặc điểm khác biệt so với các loại hợp đồng chuyển nhượng tài sản thông thường, bởi vì quyền sử dụng đất vừa là quyền tài sản vừa gắn liền với nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước.

Trên bình diện lý luận, khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với khái niệm quyền sử dụng đất. Do đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính là phương thức để người sử dụng đất thực hiện quyền định đoạt của mình đối với quyền sử dụng đất.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015: Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất[33].

Về nội dung, hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan[34]. Thông thường trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thể hiện thỏa thuận của các bên về đối tượng chuyển nhượng (thửa đất cụ thể với các đặc điểm về vị trí, diện tích, số hiệu, tình trạng pháp lý...), giá chuyển nhượng, phương thức và thời hạn thanh toán, thời điểm bàn giao đất, quyền và nghĩa vụ của các bên, các điều khoản về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp...

[33] Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[34] Điều 501 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về hình thức, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực theo quy định, trừ trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà một bên hoặc các bên là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản[35]. Về điều kiện có hiệu lực, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện chung của giao dịch dân sự như năng lực pháp luật, năng lực hành vi của các bên, tự nguyện cam kết, không trái pháp luật và đạo đức xã hội, v.v…

Song song với đó, đối tượng của hợp đồng là quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật đất đai như: đất không có tranh chấp, không bị kê biên để thi hành án, thế chấp, đất còn thời hạn sử dụng...[36]Ngoài ra, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải đáp ứng những điều kiện về đối tượng không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện; nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê khác, hoặc hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo các Điều 130,191,192,193,194 Luật đất đai năm 2013.

Một trong những điều kiện quan trọng để hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực là phải thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, sau khi ký kết hợp đồng, các bên phải nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương. Hồ sơ gồm có hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp của bên chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai... Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đất đai sẽ thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bên nhận chuyển nhượng.

Trên thực tế, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trên thị trường bất động sản, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về giao dịch quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà ở và các mục đích khác. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của quan hệ sử dụng đất, đồng thời do nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định vẫn diễn ra không ít, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đất đai.

Tóm lại, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một vấn đề có tính lý luận và thực tiễn quan trọng. Trên cơ sở xác định rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung của loại hợp đồng này, cần thiết phải có các giải pháp đồng bộ từ phía Nhà nước và

[35] Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.
[36] Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.

sự chủ động, tích cực của các chủ thể tham gia quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chính đáng của xã hội, đồng thời ngăn ngừa các rủi ro, tranh chấp phát sinh. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thị trường quyền sử dụng đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1.3. Các tiêu chí cần đảm bảo để xử lý các vấn đề phát sinh từ giao dịch suất tái định cư

1.3.1. Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật (tính hợp pháp)

Tiêu chí đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật (tính hợp pháp) là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với các giao dịch suất tái định cư. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung cũng như việc chuyển nhượng suất tái định cư nói riêng vẫn còn một số bất cập, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân bị thu hồi đất.

Thực tế cho thấy, việc chuyển nhượng suất tái định cư là một nhu cầu tất yếu và là quyền lợi của người dân bị thu hồi đất. Thông qua việc chuyển nhượng suất tái định cư, người dân có thể chủ động trong việc lựa chọn nơi ở mới phù hợp, cải thiện điều kiện sống hoặc tạo thêm thu nhập để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, việc chuyển nhượng suất tái định cư gặp không ít khó khăn do những quy định pháp luật còn hạn chế và bất cập.

Cụ thể, theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, cũng như Luật Đất đai năm 2024 quy định quyền sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trong khi đó, hiện nay người dân bị thu hồi đất phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính và chờ đợi trong một thời gian dài mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho suất tái định cư, đã gây ra nhiều khó khăn và bất cập, hạn chế quyền chuyển nhượng suất tái định cư của người dân.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người dân và tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng suất tái định cư diễn ra thuận lợi, hợp pháp, Nhà nước cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng công nhận và mở rộng quyền chuyển nhượng suất tái định cư ngay cả khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số giải pháp có thể được cân nhắc như:

Thứ nhất, rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các suất tái định cư, tạo điều kiện để người dân sớm có được căn cứ pháp lý để thực hiện quyền chuyển nhượng.

Thứ hai, bổ sung quy định công nhận một số giấy tờ khác ngoài sổ đỏ để chứng minh quyền sử dụng đất và làm cơ sở cho việc chuyển nhượng suất tái định cư.

Chẳng hạn, quyết định bố trí tái định cư và biên bản giao nền tái định cư ngoài thực địa có thể được coi là căn cứ xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp và là một trong những giấy tờ hợp lệ để thực hiện giao dịch.

Thứ ba, cho phép người dân được chuyển nhượng "quyền chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", tức là được chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến suất tái định cư ngay cả khi chưa được cấp giấy. Để đảm bảo an toàn cho các bên, cần quy định rõ trình tự, thủ tục, hình thức công chứng, chứng thực để giao dịch được thực hiện một cách minh bạch, hạn chế tranh chấp có thể phát sinh.

Những giải pháp hoàn thiện nêu trên cần được thể chế hóa thành các quy định cụ thể, rõ ràng và dễ áp dụng trong các văn bản pháp luật như Luật Đất đai, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Điều này đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Mặt khác, quá trình sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện chuyển nhượng suất tái định cư cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định khác có liên quan trong pháp luật đất đai, dân sự, về nhà ở; tránh chồng chéo, mâu thuẫn gây khó khăn cho việc áp dụng trên thực tế. Đồng thời, cũng cần quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát tài sản công.

Có thể thấy, việc hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng suất tái định cư theo hướng tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền lợi của mình là hết sức cần thiết và cấp bách. Đây chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp cho các giao dịch suất tái định cư, vừa thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, vừa bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thu hồi đất.

1.3.2. Đảm bảo các quyền của người sử dụng đất (tính dân chủ)

Bên cạnh tính hợp pháp, tính dân chủ (hay còn gọi là sự đảm bảo các quyền về tài sản của người dân) cũng là một trong những tiêu chí quan trọng cần được bảo đảm trong các giao dịch suất tái định cư.

Đối tượng tham gia giao dịch suất tái định cư chủ yếu là những người dân bị thu hồi đất - tức là những người vốn đã có quyền sử dụng đất hợp pháp trước khi bị nhà nước trưng dụng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản (đất đai) bị thu hồi cần được coi là nội dung trọng tâm và xuyên suốt trong các giao dịch suất tái định cư.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật", đồng thời, bổ

sung quy định: "Quyền sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ"[37] điều đó thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Nhà nước là bảo vệ quyền sử dụng đất của công dân vừa tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phòng chống và xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về đất đai.

Quy định trên đây của Hiến pháp đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền tài sản (trong đó có quyền sử dụng đất) của người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, dù việc thu hồi đất của người dân để phục vụ các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết, nhưng đó phải là giải pháp cuối cùng và phải bảo đảm bồi thường thỏa đáng cho người bị thu hồi đất. Đồng thời, người dân có quyền được thông tin, được tham gia ý kiến, giám sát và phản biện đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Adam Smith (1723-1790), nhà giáo sư Lý luận và Đạo đức học tại Đại học Glasgow (1751-63) cũng đã từng khẳng định vai trò quan trọng của người dân trong tác phẩm *"An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"*: Chính quyền cần dân chúng vì là người lính trong thời chiến và là người sản xuất trong thời bình. Cụ thể nhất là chính quyền phải đem lại giấc ngủ bình yên cho mọi người.[38]

Trên thực tế, ở không ít trường hợp, người dân chưa được bảo đảm quyền lợi thỏa đáng khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án tái định cư. Nhiều người phải chấp nhận phương án đền bù thiếu thỏa đáng, thậm chí bị ép phải đồng ý với phương án tái định cư mà không được tham gia ý kiến. Thực trạng này không chỉ xâm phạm đến quyền của người dân mà còn dẫn đến tình trạng người được bố trí tái định cư không hài lòng, dẫn đến nhu cầu chuyển nhượng suất tái định cư ngay sau khi nhận, thậm chí bỏ cả suất tái định cư để đi nơi khác sinh sống.

Có không ít nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng một trong những vấn đề cốt lõi là việc xác lập và thực hiện các chính sách, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa thực sự bảo đảm nguyên tắc dân chủ, tôn trọng quyền tài sản và quyền tham gia của người dân. Điều này diễn ra ở cả khâu xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và khâu triển khai thực hiện.

Chẳng hạn như ở nhiều địa phương, mặc dù đã tiến hành các bước lấy ý kiến người dân nhưng thực chất mới chỉ là hình thức, đối phó, việc tiếp thu ý kiến dân còn rất hạn chế. Các cơ quan nhà nước vẫn nắm vai trò chi phối, áp đặt phương án tái định cư mà chưa thực sự lắng nghe, đối thoại và hài hòa hóa lợi ích với người bị thu hồi đất. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự quyết, quyền tham gia quản lý xã hội của người dân trong lĩnh vực đất đai.

---

[37] Khoản 2 Điều 54 Hiến pháp năm 2013.

[38] Adam Smith (1976): *Của cải của các dân tộc (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)*, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1997.

Bên cạnh đó, chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư tuy đã có nhiều cải thiện nhưng ở nhiều nơi vẫn chưa sát với giá trị thị trường, thiếu công bằng và chưa tính đến mức độ ảnh hưởng về mặt vật chất, tinh thần của người dân. Thực tế này không chỉ tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, chất lượng cuộc sống của hộ gia đình tái định cư mà còn làm ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, sự ổn định về mặt xã hội của người dân sau khi bị thu hồi đất.

Có thể nói, chừng nào vấn đề dân chủ, bảo đảm quyền của người dân liên quan đến đất đai chưa được quan tâm, chú trọng thì hiệu quả của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ còn gặp nhiều hạn chế, người dân sẽ thiếu đi cơ sở vật chất cũng như sự an tâm về mặt tinh thần để gắn bó với suất tái định cư được bố trí. Điều này chính là một trong những rào cản quan trọng cho việc ổn định và phát triển cuộc sống mới của người dân, tạo áp lực cho sự mở rộng và gia tăng các giao dịch suất tái định cư trong thời gian tới.

Để giải quyết vấn đề này, chìa khóa quan trọng nằm ở hai nội dung chính. Một mặt, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạn chế việc thu hồi đất tràn lan, coi đó là giải pháp bắt buộc, cuối cùng chứ không phải biện pháp ưu tiên để giải phóng mặt bằng. Quy trình thu hồi đất cũng cần được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và công khai các bước lấy ý kiến, đối thoại của người dân.

Mặt khác, ngay trong các trường hợp đã phải thực hiện việc thu hồi đất, cần tiếp tục cải cách và nâng cao mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho phù hợp với giá trị thị trường. Các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đào tạo nghề, phát triển cộng đồng... cũng cần được quan tâm triển khai để giúp người dân tái định cư có thể tái thiết và phát triển cuộc sống bền vững hơn.

Đặc biệt, cần tiếp tục hoàn thiện và thực thi nghiêm pháp luật về tài sản, về quyền sử dụng đất của công dân theo tinh thần của Hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản, đặc biệt là nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng về tài sản và quyền được bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng khi bị nhà nước thu hồi tài sản. Cùng với đó, việc nâng cao trình độ dân trí, ý thức và nhận thức của người dân về các quyền của mình trong lĩnh vực đất đai cũng cần được coi trọng thông qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Có như vậy, người dân mới tự tin, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về tái định cư, nâng cao hiệu quả của công tác này trên thực tế.

Không chỉ vậy, việc đảm bảo tốt hơn tính dân chủ trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn góp phần tạo tiền đề và động lực quan trọng để thúc đẩy các giao dịch suất tái định cư trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn. Khi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được tôn trọng ngay từ trong quá trình thu hồi đất, bố trí tái định

cư, sẽ góp phần hạn chế tình trạng chuyển nhượng, mua bán suất tái định cư ồ ạt, không kiểm soát trên thực tế.

Thay vào đó, người dân sẽ có thêm động lực để tìm hiểu, cân nhắc và chỉ thực hiện chuyển nhượng suất tái định cư khi thực sự cần thiết và trên cơ sở các điều kiện, quy định rõ ràng, minh bạch của pháp luật. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và duy trì trật tự, kỷ cương cho thị trường bất động sản liên quan đến tái định cư, hạn chế các biểu hiện tiêu cực như đầu cơ, trục lợi, làm giá, gây bất ổn thị trường.

Tóm lại, đảm bảo tính dân chủ (hay nói cách khác là bảo vệ quyền tài sản của người dân bị thu hồi đất) chính là một tiêu chí quan trọng, cần được đặt lên hàng đầu để định hướng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của các giao dịch suất tái định cư trong thời gian tới. Việc bảo đảm tính dân chủ không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với sự ổn định về mặt kinh tế, xã hội của người dân mà còn là điều kiện cần thiết để xây dựng một thị trường tái định cư công bằng, minh bạch và hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện thành công chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

1.3.3. Đảm bảo nguyên tắc thiện chí, trung thực khi xác lập giao dịch (tính trung thực)

Bên cạnh tính hợp pháp và tính dân chủ, nguyên tắc thiện chí, trung thực khi xác lập giao dịch (hay còn gọi là tính trung thực) cũng là một trong những tiêu chí quan trọng cần được bảo đảm trong các giao dịch suất tái định cư. Đây là một nguyên tắc căn bản của pháp luật dân sự, đòi hỏi các bên tham gia giao dịch phải có thái độ thành thật, minh bạch và nỗ lực hết mình để thực hiện các cam kết đã thỏa thuận với nhau.

Trên thực tế, do những bất cập và hạn chế nhất định của pháp luật hiện hành, nhiều giao dịch suất tái định cư đã được xác lập và thực hiện bằng các thỏa thuận dân sự thông thường như hợp đồng ủy quyền, viết tay... mà chưa thể tuân thủ ngay các điều kiện về mặt hình thức theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi các bên tham gia giao dịch cần phải đề cao tinh thần tự nguyện, thiện chí và có trách nhiệm trong việc tôn trọng, tuân thủ và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những thỏa thuận đã cam kết với nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trường hợp các bên đã lợi dụng kẽ hở của các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến điều kiện có hiệu lực của hợp đồng (như phải có công chứng, chứng thực hoặc phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) để trốn tránh hoặc không thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận. Điển hình là tình trạng người chuyển nhượng suất tái định cư đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ các thỏa thuận đã ký kết với người nhận chuyển nhượng khi thấy điều kiện và giá cả trên thị trường có xu hướng biến động theo chiều hướng có lợi hơn cho họ.

Chẳng hạn, sau khi đã ký hợp đồng ủy quyền để chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến suất tái định cư cho người nhận chuyển nhượng và đã nhận tiền thanh toán, bên chuyển nhượng vẫn tìm cách hủy bỏ, phủ nhận hiệu lực của hợp đồng để "bán lại" suất tái định cư đó cho người khác với giá cao hơn, nhằm trục lợi cho bản thân. Hoặc có trường hợp bên chuyển nhượng suất tái định cư cố tình kéo dài, gây khó khăn, không hợp tác để thực hiện thủ tục sang tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, gây thiệt hại và bất an cho người nhận suất tái định cư...

Những hành vi như vậy, một mặt thể hiện sự thiếu thiện chí, trách nhiệm của một bên đối với các cam kết đã thỏa thuận, đồng thời cũng phản ánh việc lạm dụng các quyền dân sự để trốn tránh nghĩa vụ, trục lợi cá nhân. Hệ quả tất yếu là dẫn đến sự bất ổn và mất cân bằng trong quan hệ hợp đồng, tạo ra bầu không khí mất niềm tin và sự hoài nghi lẫn nhau giữa các chủ thể tham gia thị trường. Nếu tình trạng này kéo dài và trở nên phổ biến, chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản nói chung và thị trường suất tái định cư nói riêng, gây tổn hại đến môi trường kinh doanh nói chung.

Để hạn chế và khắc phục tình trạng trên, giải pháp then chốt là cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao hiệu lực, tính khả thi của các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm nguyên tắc thiện chí, trung thực trong giao kết và thực hiện hợp đồng. Các văn bản luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... cần có những quy định chặt chẽ, rõ ràng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị vi phạm, đồng thời tạo cơ chế để bên bị vi phạm có thể khởi kiện và yêu cầu Tòa án buộc bên vi phạm phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng cần ghi nhận và bảo vệ giá trị pháp lý của các thỏa thuận mang tính chất dân sự thông thường (như hợp đồng ủy quyền, thỏa thuận viết tay liên quan đến chuyển nhượng suất tái định cư...) để khuyến khích các bên tự giác tuân thủ và bảo đảm an toàn cho giao dịch. Ví dụ, có thể bổ sung quy định công nhận hợp đồng ủy quyền có công chứng, chứng thực là một trong những căn cứ để xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hợp pháp.

Tất nhiên, những giải pháp hoàn thiện pháp luật nói trên sẽ chỉ phát huy hiệu quả trên thực tế nếu đi đôi với sự đổi mới trong nhận thức và hành động của các bên tham gia giao dịch. Mỗi cá nhân, tổ chức cần chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thượng tôn những giá trị đạo đức và tuân thủ nghiêm túc các cam kết, thỏa thuận đã ký kết. Có như vậy mới tạo được môi trường giao dịch an toàn, lành mạnh, gia tăng lòng tin và sự tôn trọng giữa các chủ thể với nhau, qua đó góp phần thúc đẩy giao dịch suất tái định cư nói riêng và thị trường bất động sản nói chung phát triển.

Ngoài ra, Nhà nước cũng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên như Tòa án, cơ quan công chứng, cơ quan đăng ký đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm... Sự vận hành thông suốt và hiệu lực thực thi cao của các thiết chế này sẽ góp phần tạo niềm tin cho người dân, thúc đẩy họ mạnh dạn và chủ động hơn trong việc tham gia các giao dịch dân sự nói chung và giao dịch suất tái định cư nói riêng.

Có thể thấy, việc bảo đảm tính trung thực, thiện chí trong các giao dịch suất tái định cư không chỉ là đòi hỏi tất yếu xuất phát từ bản chất của loại giao dịch này, mà còn là một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng, củng cố lòng tin của xã hội đối với thị trường bất động sản. Tính trung thực, thiện chí được bảo đảm càng cao thì càng góp phần tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho các giao dịch suất tái định cư diễn ra, qua đó nâng cao tính thanh khoản và khả năng sinh lời cho loại tài sản đặc thù này.

Ngược lại, nếu các hành vi thiếu thiện chí, trốn tránh cam kết, trục lợi đơn phương... không được kiểm soát và xử lý kịp thời sẽ làm giảm sút niềm tin vào giá trị ràng buộc của hợp đồng, tạo ra sự bất an cho các nhà đầu tư và người tham gia giao dịch.

Tóm lại, tính trung thực, thiện chí chính là một trong những tiêu chí “vàng” cần được bảo đảm để hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung và giao dịch suất tái định cư nói riêng được thực hiện, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay. Việc đảm bảo tiêu chí này cần nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi, cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân.

Kết luận Chương 1

Thông qua việc phân tích khái niệm, bản chất, hình thức và mục đích của giao dịch suất tái định cư, Chương 1 cơ bản đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về giao dịch suất tái định cư. Có thể thấy đây là một hiện tượng kinh tế - xã hội đặc thù, mang tính chất đa dạng và tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn nội tại, đang đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý nhà nước cũng như sự vận hành của thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Chương 1 cũng xây dựng những tiêu chí cốt lõi để đảm bảo cho việc xử lý các vấn đề phát sinh từ giao dịch suất tái định cư, bao gồm tính hợp pháp, tính dân chủ, tính trung thực và tính công bằng. Những tiêu chí này tạo nên khung lý thuyết quan trọng để từ đó đề xuất các biện pháp hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách quản lý về giao dịch suất tái định cư nói riêng và đất đai, bất động sản nói chung.

Với những nội dung phân tích, làm sáng tỏ trên đây, Chương 1 đã tạo cơ sở lý luận và tiền đề để thực hiện các nghiên cứu thực tiễn về giao dịch suất tái định cư. Qua đó góp phần bổ sung, hoàn thiện lý thuyết về chuyển dịch quyền sử dụng đất và tái định cư trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ GIAO DỊCH SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT CÁC HẬU QUẢ PHÁP LÝ

Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu lý luận về giao dịch suất tái định cư đã giúp tác giả hình thành được cái nhìn khái quát về giao dịch suất tái định cư. Dựa trên nền tảng kiến thức từ Chương 1, nội dung Chương 2 tập trung phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật,cũng như thực trạng về giao dịch suất tái định cư hiện nay. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao dịch suất tái định cư và nâng cao nhận thức của các chủ thể sử dụng đất có liên quan.

2.1. Thực trạng áp dụng pháp luật về nguyên tắc, điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất

Đất đai là là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý[39]. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. Theo khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024, "Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất". Vì vậy, giao dịch quyền sử dụng đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất và được Nhà nước chú trọng trong công tác quản lý.

2.1.1. Thực trạng áp dụng pháp luật về nguyên tắc giao dịch quyền sử dụng đất

Nguyên tắc là những xu hướng chủ đạo nhằm định hướng cho các chủ thể khi tham gia một quan hệ pháp lý phải tuân theo nhằm đảm bảo trật tự, ổn định hài hoà lợi ích của các bên và lợi ích chung của Nhà nước, của xã hội. Theo đó, giao dịch quyền sử dụng đất là một quan hệ pháp lý có tính chất đặc biệt quan trọng có thể ảnh hưởng tới các bên tham gia cũng như Nhà nước và xã hội nên việc tuân thủ các nguyên tắc chung là điều bắt buộc. Bên cạnh đó, nguyên tắc giao dịch quyền sử dụng đất được quy định trong các văn bản pháp lý có giá trị bắt buộc đối với các chủ thể khi thiết lập và thực hiện giao dịch phải tuân theo, nếu không tuân theo thì giao dịch đó có thể vô hiệu cả về nội dung và hình thức, không được pháp luật thừa nhận và bảo đảm thực thi.

Trên thực tế, trong các hình thức giao dịch chuyển quyền sử dụng đất được pháp luật thừa nhận thì giao dịch quyền sử dụng đất là giao dịch diễn ra thường xuyên và chiếm ưu thế. Tuy vậy, các chủ thể khi tham gia giao dịch quyền sử dụng đất thường "xem nhẹ" việc tuân thủ các nguyên tắc dẫn đến các hậu quả pháp lý không đáng có.

[39] Điều 53 Hiến pháp năm 2013.

Theo đó, các chủ thể tham gia giao dịch quyền sử dụng đất khi giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không rõ ràng, không đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên làm nảy sinh các vấn đề pháp lý trong quá trình giao kết. Kèm theo đó, những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quá trình giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ngày càng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và công tác giải quyết của cơ quan chức năng cũng còn nhiều lúng túng, không hợp tình hợp lý đã gây nhiều bức xúc đối với nhân dân[40]. Vì vậy, các bên khi tham gia chuyển quyền sử dụng đất có quyền thoả thuận về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai. Ngoài ra, chủ thể nhận chuyển quyền sử dụng đất phải được pháp luật cho phép nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mới có quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất[41]. Với chủ thể nhận chuyển quyền sử dụng đất nếu không được đất đai cho phép thì không được xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp, không được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích trong quá trình khai thác, sử dụng đất. Hiện nay, Luật Đất đai với vai trò là luật chuyên ngành điều chỉnh trực tiếp các quan hệ về quyền sử dụng đất quy định các nguyên tắc chung, cũng như các nguyên tắc đặc thù đối với mỗi địa phương, loại giao dịch cho phù hợp. Ngoài ra, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản cũng quy định về nguyên tắc bắt buộc các chủ thể khi thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng trên đất phải tuân theo. Đặc biệt là những giao dịch về nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư trong kinh doanh bất động sản.

Về bản chất, giao dịch quyền sử dụng đất được xem như là một giao dịch dân sự nên trước hết phải tuân thủ các nguyên tắc chung khi giao kết và thực hiện hợp đồng như: nguyên tắc tự do ý chí, tự do hợp đồng, bình đẳng và tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của các bên...Cùng với đó, phải đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng loại giao dịch quyền sử dụng đất, cụ thể là giao dịch quyền sử dụng đất đối với suất tái định cư. Một trong những tiêu chí quan trọng để các chủ thể quan hệ dân sự xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự là trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận. Có thể hiểu tự nguyện trong giao kết, thoả thuận là không có bên nào có hành vi ép buộc, áp đặt, đe doạ, ngăn cản đối phương trong các giai đoạn từ khi xác lập cho đến khi chấm dứt giao kết, thoả thuận. Quyền tự nguyện thoả thuận giữa các bên luôn được pháp luật công nhận và bảo vệ. Bất cứ hành vi cản trở, đe doạ, cưỡng ép chủ thể trong việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự đều dẫn tới vô hiệu cam kết, thoả thuận trên. Bên cạnh đó, trong pháp luật dân sự, các chủ thể có quyền tuỳ nghi thoả thuận dù chưa được pháp luật dân sự quy định nhưng phải đảm bảo mọi cam kết, thoả thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái

[40] Trần Quang Huy (2017),*"Một số tồn tại, vướng mắc và những sai phạm phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"*, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, https://danchuphapluat.vn/mot-so-ton-tai-vuong-mac-va-nhung-sai-pham-phat-sinh-trong-qua-trinh-ky-ket-va-thuc-hien-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat, [truy cập ngày 25/05/2023].

[41] Điều 28 Luật Đất đai năm 2024.

đạo đức xã hội. Bởi vậy, các bên tham gia giao dịch quyền sử dụng đất khi giao kết hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận và giao kết trên có hiệu lực đối với các bên, phải được chủ thể khác tôn trọng[42]. Quyền tự nguyện thoả thuận giữa các bên luôn được pháp luật công nhận và bảo vệ. Việc các chủ thể tham gia quan hệ giao dịch chuyển quyền sử dụng đất tuân thủ nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận giúp giảm các rủi ro, hậu quả pháp lý không đáng có xuyên suốt quá trình giao kết giao dịch chuyển quyền sử dụng đất; các bên tham gia tôn trọng các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của nhau từ đó đẩy mạnh quá trình kiến tạo một môi trường giao dịch chuyển quyền sử dụng đất an toàn, nhanh chóng, giảm rủi ro.

Nguyên tắc pháp luật là những tư tưởng chủ đạo để xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật[43]. Từ đó, ta có thể hiểu nguyên tắc pháp luật đất đai là những tư tưởng chủ đạo của hệ thống pháp luật đất đai nói chung và hệ thống pháp luật về giao dịch chuyển quyền sử dụng đất nói riêng. Vì thế, việc các chủ thể giao dịch chuyển quyền sử dụng đất vi phạm nguyên tắc cơ bản pháp luật đất đai, pháp luật giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thì giao dịch đó vô hiệu và không được pháp luật công nhận.

Từ những phân tích trên cho thấy, giao dịch suất tái định cư hiện nay trên thị trường còn tồn tại nhiều bất cập và chưa đảm bảo các nguyên tắc cơ bản theo quy định pháp luật. Những giao dịch này được thực hiện dưới hình thức "ngầm" hoặc thông qua các hợp đồng không chính thức, vi phạm nguyên tắc về hình thức và nội dung của giao dịch quyền sử dụng đất. Việc thiếu một khung pháp lý rõ ràng cho phép và quy định cụ thể về giao dịch suất tái định cư dẫn đến tình trạng các bên tham gia giao dịch không được bảo vệ quyền lợi một cách đầy đủ, đồng thời cũng không đảm bảo được mục tiêu ban đầu của chính sách tái định cư. Những điều này cho thấy sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường giám sát để đảm bảo các giao dịch suất tái định cư tuân thủ đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật.

2.1.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất

Đất đai và quyền sử dụng đất có những đặc tính hết sức riêng biệt nên có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giao dịch quyền sử dụng đất. Theo đó, đất đai luôn cố định, bất biến và chịu ảnh hưởng sâu sắc về tập quán sinh hoạt, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng miền. Ngược lại, quyền sử dụng đất được hiểu là quyền khai thác các thuộc tính có ích của đất đai để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; từ đó thoả mãn nhu cầu và mang lại lợi ích vật chất cho các chủ thể sử dụng trong quá trình sử dụng đất[44]. Bên cạnh đó, quyền sử dụng đất của người sử dụng đất được pháp luật và nhà nước bảo hộ; người sử dụng

[42] Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[43] Phan Trung Hiền: *Lý luận về Nhà nước và Pháp luật (Quyển 2)*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2018, trang 19.

[44] Trần Quang Huy (Chủ biên): *Giáo trình Luật Đất đai*, Nxb. Công an Nhân dân, 2020, trang 79.

đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật[45]. Tuy nhiên, pháp luật đất đai quy định các điều kiện nhất định khi thực hiện quyền sử dụng đất nên không phải bất cứ trường hợp nào mà người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất. Vì vậy, để chủ thể sử dụng đất có thể tham gia quan hệ giao dịch quyền sử dụng đất cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện pháp lý theo luật định nhằm tránh rủi ro, tranh chấp phát sinh xuyên suốt giao dịch quá trình chuyển quyền sử dụng đất.

Luật Đất đai năm 2013 quy định các điều kiện chuyển quyền sử dụng đất là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất[46]. Kèm theo đó, việc chuyển quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính[47]. Tương tự, những nội dung trên cơ bản được Luật Đất đai số 31/2024/QH15[48] ghi nhận. Bên cạnh đó, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 còn sửa đổi và bổ sung một số điều kiện khác khi chuyển quyền sử dụng đất. Trong đó, bổ sung thêm điểm mới tại điều kiện người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tại điều kiện đất không có tranh chấp thì bổ sung điểm mới tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Toà án, quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. Hoàn chỉnh điều kiện quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Ngoài ra, còn bổ sung điều kiện mới là quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất, về điều kiện có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đều ghi nhận việc người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất. Theo đó, có thể hiểu việc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều kiện tiên quyết và bắt buộc để người sử dụng đất có thể thực hiện chuyển quyền sử dụng đất. Việc pháp luật quy định điều kiện trên giúp cơ quan nhà nước quản lý việc giao dịch đất đai. Nhưng bất cập là thủ tục hành chính đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khá rườm rà và mất thời gian làm ảnh hưởng tới quyền sử dụng đất của người dân. Vì trong vài trường hợp khi người sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước cấp quyết định giao đất mà phải đợi hoàn thành thủ tục

[45] Khoản 2 Điều 54 Hiến pháp năm 2013.

[46] Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013: "1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: a) Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; b) Đất không có tranh chấp; c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất".

[47] Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

[48] Điều 45 Luật Đất đai năm 2024.

đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất. Từ đó, làm mất thời gian và cản trở người dân thực hiện quyền sử dụng đất của mình.

Theo đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là vấn đề quan trọng, cấp thiết luôn được Nhà nước chỉ đạo, thực hiện trong những năm qua. Tuy nhiên, trên thực tế công tác này ở một số địa phương diễn ra chậm, chất lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn thấp từ đó tạo điều kiện cho các hoạt động lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, mua bán, chuyển nhượng đất đai diễn ra ngầm, thế chấp dưới hình thức "tín dụng đen" không thông qua cơ quan nhà nước còn nhiều[49].

Thứ hai, về điều kiện quyền sử dụng đất không bị kê biên

Luật Đất đai năm 2013 quy định quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án là một trong các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất[50]. Ngoài ra, theo Luật thi hành án dân sự, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định: "*Tại thời điểm khi đã có bản án có hiệu lực pháp luật nhưng chưa có quyết định kê biên quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án, nếu người phải thi hành án chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không dùng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác đủ để thi hành án thì quyền sử dụng đất vẫn bị kê biên để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác*". Điều kiện trên được áp dụng đối với trường hợp chuẩn bị bị kê biên hoặc đang trong quá trình kê biên để đảm bảo thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, kê biên quyền sử dụng đất là hệ quả của các biện pháp ngăn chặn, khẩn cấp tạm thời hoặc cưỡng chế thi hành án khác và được áp dụng trước và ngay khi các bên xác lập giao dịch chuyển quyền sử dụng đất[51]. Do đó, ngoài quy định "Quyền sử dụng đất không bị kê biên đảm bảo thi hành án" thì quyền sử dụng đất phải không bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm hay cưỡng chế thi hành án khác. Quy định trên đã được Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung và sửa đổi theo hướng quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự.

---

[49] Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Sơn, Nguyễn Xuân Vững: "Đánh giá thực trạngcông tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế", *Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế*, 23/10/2020.DOI:10.46826/huaf-jasat.v4n3y2020.340.

[50] Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

[51] Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Đối với điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ[52], cụ thể như sau:

Về điều kiện cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng bao gồm các công trình dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Điều kiện này đảm bảo người mua có thể sử dụng ngay các tiện ích cơ bản khi nhận đất. Ngoài ra, dự án phải kết nối được với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp được các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, thoát nước và thu gom rác thải.

Về nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư phải hoàn thành các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí và lệ phí liên quan. Quy định này nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước và tránh tình trạng chủ đầu tư chuyển nhượng đất khi chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Giao dịch suất tái định cư hiện nay trên thị trường còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Các giao dịch này diễn ra khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặt khác đối với các dự án tái định cư, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong một số trường hợp chưa được đảm bảo trước khi tiến hành giao dịch. Tình trạng này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật về điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham gia giao dịch, đặc biệt là người nhận chuyển nhượng suất tái định cư. Điều này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường quản lý, giám sát và hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo các giao dịch suất tái định cư tuân thủ đúng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2.1.3. Khó khăn, bất cập

Quy định pháp luật hiện hành về nguyên tắc và điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất đã góp phần tạo khung pháp lý cơ bản để các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao dịch về quyền sử dụng đất. Đồng thời, các điều kiện cụ thể như yêu cầu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, không bị kê biên cũng giúp bảo đảm tính an toàn và minh bạch cho các giao dịch. Những quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia, đặc biệt là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn giao dịch suất tái định cư, những quy định này cũng bộc lộ một số hạn chế và bất cập đáng kể. Đầu tiên, yêu cầu bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện giao dịch đã tạo ra rào cản lớn đối với việc chuyển nhượng suất tái định cư. Trên thực tế, quá trình cấp giấy chứng

[52] Điều 41 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

nhận cho các suất tái định cư thường kéo dài, thậm chí có thể mất nhiều năm sau khi người dân đã nhận đất, dẫn đến tình trạng người được bố trí tái định cư không thể thực hiện quyền chuyển nhượng của mình trong một thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tài sản và khả năng tự do giao dịch.

Đặc biệt, việc thiếu vắng những quy định đặc thù cho giao dịch suất tái định cư trong hệ thống pháp luật hiện hành đã tạo ra khoảng trống pháp lý đáng kể. Như đã phân tích ở Chương 1, suất tái định cư với những đặc điểm riêng biệt về nguồn gốc hình thành và mục đích sử dụng, cần có những quy định riêng để điều chỉnh, nhưng hiện tại vẫn phải áp dụng chung các quy định về giao dịch quyền sử dụng đất thông thường. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều giao dịch suất tái định cư trên thực tế phải thực hiện dưới hình thức "ngầm" hoặc thông qua các thỏa thuận dân sự như hợp đồng ủy quyền, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho các bên tham gia.

Có thể thấy rằng mặc dù đã tạo ra khung pháp lý cơ bản cho hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất nói chung, nhưng các quy định hiện hành về nguyên tắc và điều kiện giao dịch vẫn chưa thực sự phù hợp và đáp ứng được đặc thù của giao dịch suất tái định cư. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các quy định pháp luật liên quan, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho loại giao dịch đặc thù này, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân được tái định cư.

2.1.4. Giải pháp

Để khắc phục những hạn chế và bất cập trong quy định pháp luật hiện hành về giao dịch suất tái định cư, cần thiết phải có sự đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất. Theo đó, một hướng tiếp cận mới cần được xem xét là xác định người có đất bị thu hồi được Nhà nước bố trí tái định cư thuộc nhóm đối tượng người sử dụng đất đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024.

Qua đó, xem xét sửa đổi Luật Đất đai hiện hành hướng tới việc bổ sung các quy định đặc thù cho giao dịch suất tái định cư. Cụ thể, cần quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng suất tái định cư, trong đó xem xét cho phép giao dịch suất tái định cư từ thời điểm người bị thu hồi đất nhận được quyết định giao nền tái định cư, mà không cần chờ đến khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hiện nay. Khi đó quyết định giao nền tái định cư có thể được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai năm 2024. Quy định này không chỉ giúp tháo gỡ rào cản lớn nhất hiện nay đối với giao dịch suất tái định cư, mà còn đảm bảo tính liên tục của các

quyền về đất đai của người sử dụng đất, tránh sự gián đoạn do chính sách thu hồi đất của Nhà nước gây ra.

Song song với việc hoàn thiện khung pháp lý, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp được hưởng chính sách tái định cư. Việc này cần được kết hợp với việc thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ, gây khó khăn trong quá trình cấp giấy chứng nhận. Những biện pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các quyền về đất đai liên quan đến suất tái định cư.

Việc thực hiện đồng bộ và kiên quyết các giải pháp nêu trên sẽ góp phần tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi và an toàn hơn cho giao dịch suất tái định cư. Điều này không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội mà còn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2.2. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu tái định cư

Chính sách tái định cư luôn được Nhà nước đặc biệt quan tâm, không chỉ nhằm bố trí chỗ ở và ổn định cuộc sống cho những người bị thu hồi đất, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách này, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các khu tái định cư vẫn còn tồn tại nhiều bất cập đáng kể.

2.2.1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc bố trí tái định cư tuỳ thuộc vào diện tích đất bị thu hồi và khả năng chi trả của người được tái định cư, nếu người đủ điều kiện được bố trí tái định cư mà không nhận tiền để tự lo chỗ ở mới thì sẽ được ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ bằng đất ở hoặc nhà ở tại khu vực có đất bị thu hồi hoặc tại nơi có điều kiện bố trí tái định cư. Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bố trí tái định cư như sau: công khai hoá phương án tái định cư; ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi cho người thu hồi sớm bàn giao mặt bằng; người có đất thu hồi là người có công với cách mạng; phương án bố trí tái định cư đã được duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi và tại nơi tái định cư[53]. Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 đã quy định khá rõ về những trường hợp trên nhưng thực tế cho thấy quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân ở nhiều địa phương chưa được thực hiện với lý do đất tái định cư chưa chuyển mục đích sử dụng đất gây khó khăn cho người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền của mình.

[53] Khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013.

Luật Đất đai năm 2024 đã dành riêng Chương VII để ban hành các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần tuân thủ nguyên tắc trên cơ sở bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn phải đảm bảo vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng[54]. Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất[55]. Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư để đảm bảo chủ động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Cùng với đó, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất[56]. Nhằm phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán của từng vùng, miền, phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư, các suất tái định cư được bố trí theo từng cấp nhà, mức diện tích khác nhau nhưng diện tích không thấp hơn suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định[57]. Ngoài ra, đối với suất tái định cư bằng đất ở, do còn trong thời gian chờ để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên về mặt pháp lý người có suất tái định cư là đất ở thường có thể có đầy đủ hoặc sẽ có một trong các giấy tờ sau đây[58]:

Một là, biên bản họp xét tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi: Theo đó, biên bản này thể hiện người có đất bị thu hồi được các cơ quan có thẩm quyền xác định thông qua bố trí một hoặc nhiều suất tái định cư, biên bản thể hiện rõ diện tích nhưng có thể chưa xác định rõ vị trí lô nền cụ thể suất tái định cư.

Hai là, biên bản bốc thăm nền tái định cư: Biên bản này thể hiện người được bố trí tái định cư theo cơ quan có thẩm quyền xác định đã bốc thăm được kết quả là số lô nền, diện tích, trục đường, khu tái định cư.

Ba là, biên bản bàn giao nền tái định cư ngoài thực địa: Biên bản này thể hiện việc người được bố trí tái định cư thông qua cơ quan có thẩm quyền đo đạc, cắm mốc và bàn giao nền tái định cư ngoài thực địa.

Bốn là, quyết định về việc giao nền tái định cư: Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra Quyết định bằng văn bản giao nền tái định cư đối với người được bố trí

[54] Khoản 1 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.
[55] Khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.
[56] Khoản 6 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024.
[57] Khoản 3 Điều 26, 27 Nghị định 47/2014/NĐ-Cp ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
[58] Phan Trung Hiền, Phạm Hồng Du: Những rủi ro khi nhận chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tạp chí học viện Tư pháp, số 1/2018, tr. 48.

tái định cư với các nội dung là vị trí, diện tích của suất tái định cư, số tiền sử dụng đất phải nộp, nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.

Thực trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư đang là một vấn đề nổi cộm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai[59]. Tại nhiều địa phương, người dân được bố trí suất tái định cư phải chờ đợi trong thời gian dài, có khi kéo dài nhiều năm để được cấp quyền sử dụng đất, dẫn đến tình trạng bất ổn về tâm lý và khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất. Đồng thời, tình trạng này cũng tạo ra áp lực lớn đối với chính quyền địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân[60].

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, đại biểu Nguyễn Thu Hà đã đặt vấn đề về việc di dân tái định cư do ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt đã được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Theo đó, từ năm 2018, tỉnh Hoà Bình đã triển khai xây dựng 29 khu tái định cư cho 1.683 hộ dân; trong đó có 25 khu tái định cư đã hoàn thành với 1.494 hộ dân đã chuyển đến nơi sinh sống ổn định. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.279 hộ dân thuộc 25 khu tái định cư vẫn chưa được thực hiện. Nguyên nhân là do hồ sơ thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số khu tái định cư chưa được thực hiện dẫn đến nếu cấp mới ở khu tái định cư thì một gia đình sẽ có 2 mảnh đất và nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là thiếu kinh phí đo đạc. Việc người được hỗ trợ tái định cư bằng đất ở phải đợi khoảng thời gian rất lâu như ở ví dụ trên là hơn 5 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện quyền sử dụng đất của người dân.

Mặc dù đã có nhiều chỉ đạo từ Chính phủ và chính quyền nhiều địa phương về việc chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện,…song kết quả

---

[59] Báo cáo số 1710/BC-SXD ngày 11/6/2024 của Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị Quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

[60] Minh Tuyết, Cao Tùng (2023), *"Cần khắc phục tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"*, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, https://truyenhinhthanhhoa.vn/can-khac-phuc-tinh-trang-cham-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-180230709195220273.htm, [truy cập ngày 18/7/2024].

Bạch Thanh (2023),*"Chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Gỡ khó bằng cách nào?"*, https://hanoimoi.vn/cham-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-go-kho-bang-cach-nao-639322.html,[truy cập ngày 18/7/2024].

Ngọc Chí (2023), *"Kon Tum: Tái định cư gần 20 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"*, https://baodantoc.vn/kon-tum-tai-dinh-cu-gan-20-nam-van-chua-duoc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-1699676092016.htm, [truy cập ngày 18/7/2024].

thực hiện vẫn chưa đạt được như mong đợi[61]. Nhiều khu tái định cư đã được xây dựng và đưa vào sử dụng, nhưng việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn chậm trễ, gây ra sự bất đồng bộ giữa thực tế sử dụng đất và tình trạng pháp lý của đất đai. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt của người dân mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân vào chính sách tái định cư của Nhà nước, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và phát triển đô thị bền vững.

2.2.2. Nguyên nhân và hậu quả

Thực trạng chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư là một vấn đề phức tạp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Có thể phân tích các nguyên nhân chính như sau:

Thứ nhất, về phía chủ đầu tư, nhiều dự án chậm tiến độ thực hiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông công cộng do thiếu vốn hoặc năng lực quản lý yếu kém. Một số chủ đầu tư còn chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, dẫn đến không đủ điều kiện để cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Điều này phần nào cho thấy sự thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư đối với quyền lợi của người dân tái định cư.

Thứ hai, về phía cơ quan quản lý nhà nước, còn tồn tại tình trạng lỏng lẻo trong công tác thẩm định, cấp phép đầu tư cho những dự án và chủ đầu tư không đủ năng lực, dẫn đến việc nhiều dự án được triển khai nhưng không đảm bảo tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm còn chưa được thực hiện một cách thường xuyên và nghiêm minh, tạo ra kẽ hở cho các chủ đầu tư kéo dài thời gian hoàn thành dự án mà không bị xử lý kịp thời.

Thứ ba, quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn phức tạp và thiếu linh hoạt. Nhiều trường hợp, hồ sơ phải qua nhiều cơ quan, đơn vị thẩm định, xác minh dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết. Đồng thời, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ còn chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Như đã phân tích, tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu tái định cư đã gây ra những hậu quả đa chiều, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đời sống xã hội và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước hết, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Việc chưa được cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo ra rào cản lớn trong việc thực

---

[61] Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành: Công văn số 663/UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2024 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Công văn số 1254/UBND-XDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2024 về tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các dự án khu dân cư, khu đô thị.

hiện các giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê,... tác động tiêu cực đến sinh kế và cơ hội phát triển kinh tế của các hộ gia đình tại khu tái định cư. Điều này đã đi ngược lại với tiêu chí đảm bảo quyền của người sử dụng đất - một trong bốn tiêu chí quan trọng để đảm bảo giao dịch suất tái định cư, cũng như mục tiêu ổn định, cải thiện đời sống người dân của chính sách tái định cư.

Từ góc độ quản lý nhà nước, việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Tình trạng này tạo ra sự không đồng bộ giữa thực tế sử dụng đất và hồ sơ địa chính, làm giảm hiệu quả của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Mặc khác, tình trạng này còn tác động tiêu cực đến quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể làm chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư, hạn chế khả năng thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, điều này đi ngược lại mục tiêu phát triển bền vững đô thị nước ta giai đoạn hiện nay.[62]

2.2.3. Giải pháp

Để giải quyết những bất cập trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác quản lý, giám sát chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, cần có chế tài xử phạt nghiêm đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết, chậm tiến độ.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cấp phép đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền cần đánh giá kỹ lưỡng năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư trước khi cấp phép. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thẩm định, cấp phép để tránh tình trạng cấp phép cho những dự án, chủ đầu tư không đủ năng lực.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần rà soát, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, áp dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Cần xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các dự án khu tái định cư.

[62] Mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khi phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm minh, kịp thời để răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Cuối cùng, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và chủ đầu tư về tầm quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với quyền lợi của người dân tái định cư. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống của người dân.

Tóm lại, việc giải quyết tình trạng chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư đòi hỏi sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ của nhiều bên liên quan. Chỉ khi các giải pháp được thực hiện quyết liệt và đồng bộ, quyền lợi chính đáng của người dân tái định cư mới được đảm bảo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị và nâng cao niềm tin của người dân vào chính sách tái định cư của Nhà nước.

2.3. Xác định hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư

Trong bối cảnh các giao dịch liên quan đến suất tái định cư đang ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức về mặt pháp lý. Việc xác định hậu quả pháp lý phát sinh từ các giao dịch này là một yêu cầu cấp thiết, không chỉ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, mà còn để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và thực thi chính sách tái định cư. Phần này sẽ tập trung phân tích một số hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư, bao gồm: (1) việc hạn chế quyền tài sản của người dân; (2) tình trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền; (3) hợp đồng ủy quyền bị vô hiệu; (4)người nhận chuyển nhượng suất tái định cư không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (5) những bất cập trong công tác giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch suất tái định cư. Qua đó, đề xuất các giải pháp pháp lý nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính pháp lý cho các giao dịch suất tái định cư.

2.3.1. Quyền tài sản của người dân bị hạn chế

Quyền tài sản là một khái niệm có nhiều quan điểm khác nhau. Cần phân biệt quyền tài sản là một dạng tài sản với các quyền khác đối với tài sản theo nghĩa rộng (vật quyền) và với các quyền khác đối với tài sản theo quy định pháp lý. Trong một số văn bản nghiên cứu khoa học pháp lý, quyền tài sản được hiểu là quyền tài sản là một dạng tài sản đặc thù, không tồn tại dưới dạng vật chất hữu hình, là một loại quyền dân sự có nội dung kinh tế, có thể trị giá được bằng tiền, do chủ thể có quyền tự mình thực hiện hoặc yêu cầu người khác thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất hoặc tinh thần của người có quyền[63]. Định nghĩa trên đã khái quát dấu hiệu của quyền tài sản ở khía cạnh là một dạng tài sản, đó là quyền dân sự có tính chất vô hình và có thể trị giá được bằng tiền. Đồng thời còn trình bày cách thực tác động của chủ

[63] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế*, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2019, trang 40.

thể có quyền tài sản là tự mình thực hiện quyền (quyền đối vật) hoặc yêu cầu người khác thực hiện (quyền đối nhân). Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 định nghĩa quyền tài sản là quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác[64]. Mà trong đó quyền sử dụng đất được ghi nhận là một dạng quyền tài sản của người dân nên việc cản trở người dân tiếp cận quyền sử dụng đất của mình là trực tiếp hạn chế quyền tài sản của người dân.

Có thể thấy, hậu quả pháp lý liên quan đến sự hạn chế quyền tài sản của người dân trong giao dịch suất tái định cư là một vấn đề phức tạp, có tác động sâu rộng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người được bố trí tái định cư chỉ được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất khi được cấp giấ chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều trường hợp người dân đã nhận đất tái định cư và sinh sống ổn định nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến tình trạng quyền tài sản bị hạn chế nghiêm trọng.

Như đã đề cập, khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân gặp khó khăn trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất như quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013. Điều này dẫn đến tình trạng "đóng băng" tài sản, người dân không thể khai thác giá trị kinh tế của quyền sử dụng đất một cách đầy đủ và hiệu quả. Hơn nữa, việc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, do nhiều tổ chức tín dụng yêu cầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như một tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

Ở một khía cạnh khác, chính sách tái định cư với mục tiêu ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, nhưng trên thực tế lại vô hình chung tạo ra những xáo trộn đáng kể trong đời sống, có thể gọi đây là hiện tượng "phá vỡ sự bình ổn"[65]mà chính người có đất bị thu hồi - chủ sở hữu hợp pháp tài sản không thể thực hiện quyền tự bảo vệ[66] theo pháp luật dân sự, đây có thể coi là một nghịch lý trong thực thi chính sách tái định cư.

---

[64] Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[65] Nguyễn Ngọc Điện, "Quyền tự bảo vệ - Điểm mới trong Bộ luật Dân sự năm 2015", *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 1+2 (329+330)*, tháng 2/2017.

Khái niệm *"phá vỡ sự bình ổn"* thường được sử dụng trong ngữ cảnh pháp lý và xã hội để chỉ hành động hoặc tình huống làm mất đi trạng thái ổn định hiện có. Trong lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là trong các quy định về tự bảo vệ quyền lợi, *"phá vỡ sự bình ổn"* có thể liên quan đến việc thực hiện các hành vi tự bảo vệ mà không tuân thủ các quy trình pháp lý thông thường, dẫn đến xung đột hoặc mất trật tự.

[66] Điều 12 Bộ luật Dân sự năm 2015: Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự.

Đối với nhiều hộ gia đình, việc bị di dời khỏi nơi sinh sống và làm việc quen thuộc đồng nghĩa với sự đứt gãy về mối quan hệ xã hội, văn hóa và sinh kế vốn đã được xây dựng qua nhiều thế hệ. Khu tái định cư, dù được quy hoạch và xây dựng với cơ sở hạ tầng mới, thường không thể tái tạo được môi trường sống và làm việc tương đương với nơi ở cũ. Hệ quả là nhiều người dân phải đối mặt với những thách thức trong việc tái thiết cuộc sống, từ việc tìm kiếm công việc mới, thích nghi với môi trường sống khác biệt, đến việc xây dựng lại các mối quan hệ cộng đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện chính sách tái định cư, một số địa phương có quy định thu thêm tiền hạ tầng khu tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Mức thu này có nơi lên đến 7 triệu đồng/m^2, dẫn đến tình trạng người dân phải chịu gánh nặng tài chính đáng kể khi được bố trí tái định cư. Chẳng hạn, với một nền nhà 100m^2, người dân có thể phải đóng thêm số tiền 700 triệu đồng, bất chấp việc họ đã phải chịu nhiều xáo trộn về môi trường sống và sinh kế[67].

Việc áp dụng quy định thu tiền hạ tầng khu tái định cư như trên đặt ra nhiều vấn đề về tính hợp lý và công bằng. Đối chiếu với quy định mới của Luật Đất đai 2024 và Luật Nhà ở 2023, có thể thấy sự khác biệt lớn giữa các đối tượng được bố trí tái định cư. Theo đó, người dân thuộc diện tái định cư do dự án xây dựng lại nhà chung cư được hưởng nhiều ưu đãi hơn, bao gồm việc được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc khu vực lân cận, được miễn tiền sử dụng đất và không phải nộp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Quy định này cho thấy sự bất bình đẳng giữa các nhóm đối tượng tái định cư, trong khi cùng là những người chịu ảnh hưởng từ chính sách tái định cư của Nhà nước.

Đặc biệt, vấn đề này càng nên được cân nhắc đối với các trường hợp tái định cư tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những đối tượng này không chỉ phải đối mặt với sự thay đổi môi trường sống, mà còn phải thích nghi với một không gian văn hóa - xã hội hoàn toàn mới, khác biệt so với tập quán và truyền thống vốn có. Trong bối cảnh đó, việc một số địa phương thu thêm tiền hạ tầng khu tái định cư không chỉ tạo ra gánh nặng tài chính mà còn có thể làm trầm trọng thêm những khó khăn mà họ phải đối mặt.

Từ góc độ pháp lý và chính sách công, có thể thấy việc thu tiền hạ tầng khu tái định cư trong những trường hợp nêu trên là chưa thực sự phù hợp với tinh thần và mục tiêu của chính sách tái định cư. Thay vì tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế mới, chính sách này có thể tạo ra gánh nặng tài chính và tâm lý không đáng có, đi ngược lại với mục tiêu bảo đảm quyền lợi và cải thiện đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển. Do đó, cần thiết phải có sự

[67] Doãn Thành (2024), *"Kiến nghị không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư"*, Báo kinh tế và đô thị, https://kinhtedothi.vn/kien-nghi-khong-thu-tien-dau-tu-co-so-ha-tang-khu-tai-dinh-cu.html, [truy cập ngày 20/7/2024].

rà soát và điều chỉnh chính sách một cách toàn diện, nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc thực hiện tái định cư, đặc biệt là đối với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Quy tắc "*people's rights are not eliminated due to necessity* - quyền của người dân không bị loại bỏ do cần thiết", một trong những quy tắc Shariah cơ bản - *Basic Shariah Rules*[68], thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước đối với quyền của người dân trong giao dịch dân sự, cũng như trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Nó cũng phù hợp với Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn đề cao quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung. Do vậy việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, đảm bảo quyền về tài sản của người dân có đất bị thu hồi là yêu cầu hết sức quan trọng, song song với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2.3.1.1. Nguyên nhân

Hậu quả pháp lý về hạn chế quyền tài sản của người dân không trực tiếp xuất phát từ giao dịch suất tái định cư, mà chủ yếu do những bất cập trong quy định pháp luật hiện hành, sự chậm trễ trong triển khai dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc đề cập đến vấn đề này như một hậu quả pháp lý riêng biệt nhằm nhấn mạnh những thiệt thòi của người dân bị thu hồi đất, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm đưa đất vào sử dụng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tài sản người dân.

Thứ nhất, sự chậm trễ trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện các thủ tục pháp lý của chủ đầu tư dự án tái định cư. Nhiều dự án kéo dài thời gian thực hiện, không đảm bảo tiến độ cam kết, dẫn đến việc chậm trễ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Thứ hai, quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn phức tạp và thiếu linh hoạt. Nhiều trường hợp, hồ sơ phải qua nhiều cơ quan, đơn vị thẩm định, xác minh dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết.

Thứ ba, công tác quản lý nhà nước về đất đai và đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ còn chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Thứ tư, nhận thức của một số người dân về quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình tái định cư còn hạn chế, dẫn đến việc không tích cực phối hợp với cơ quan nhà nước trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.3.1.2. Giải pháp

Để khắc phục tình trạng này, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

[68] Luật Giao dịch dân sự Ả - Rập - Xê - Út năm 2023.

Một là, hoàn thiện khung pháp lý về tái định cư, đặc biệt là quy định về điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư. Cần có những quy định đặc thù, linh hoạt hơn để đảm bảo quyền lợi của người dân trong trường hợp chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc chủ đầu tư.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu tái định cư. Chính quyền địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.

Ba là, trong thời gian chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần có cơ chế pháp lý cho phép người dân thực hiện một số quyền của người sử dụng đất một cách hạn chế. Ví dụ, cho phép họ thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng dựa trên các giấy tờ chứng minh việc được bố trí tái định cư, với sự đảm bảo của chính quyền địa phương.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khu tái định cư. Điều này giúp người dân hiểu rõ quyền lợi của mình, từ đó chủ động bảo vệ quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ.

Năm là, xây dựng cơ chế giám sát và xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần quy định rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân trong trường hợp họ bị thiệt hại do việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tóm lại, hậu quả pháp lý của việc hạn chế quyền tài sản đối với người dân trong khu tái định cư là một vấn đề phức tạp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên không chỉ giúp khắc phục những hạn chế hiện tại mà còn góp phần hoàn thiện chính sách tái định cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường bất động sản.

Cần phải nói thêm, Luật Đất đai năm 2024 đã có bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, thông qua quy định mới về việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi ra quyết định thu hồi đất. Quy định này thể hiện sự cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW[69], nhằm đảm bảo điều kiện ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thu hồi đất.

Luật Đất đai năm 2024 đã quy định rõ một trong những điều kiện tiên quyết để thu hồi đất là phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định

[69] Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

cư và việc bố trí tái định cư[70]. Đồng thời, cũng quy định trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc chủ động lập và thực hiện dự án tái định cư[71]. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu "Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất".

Quy định mới này đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng so với thực trạng trước đây, khi việc ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thường được thực hiện đồng thời, chỉ cần đảm bảo hoàn thành việc xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng của khu tái định cư. Sự thay đổi này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân một cách thiết thực hơn, mà còn thể hiện sự chuyển hướng trong cách tiếp cận của nhà nước đối với chính sách tái định cư, "từ bị động sang chủ động, từ hình thức sang thực chất."

Tuy nhiên, việc triển khai quy định này trong thực tế đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để phát huy tính khả thi và hiệu quả của chính sách, cần đảm bảo tính liên tục trong việc thực hiện quyền tài sản của người dân, giảm thiểu tình trạng "khoảng trống pháp lý" trong quá trình chuyển đổi từ nơi ở cũ sang nơi ở mới trong khu tái định cư.

2.3.2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng uỷ quyền

Do suất tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng suất tái định cư. Để thực hiện giao dịch suất tái định cư, các bên tham gia giao dịch bắt buộc phải lựa chọn những hình thức giao dịch không chính thống, mà phổ biến nhất là lập hợp đồng uỷ quyền để che giấu cho giao dịch suất tái định cư. Theo Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu thoả thuận hoặc pháp luật quy định. Theo đó, hợp đồng uỷ quyền giữa các bên là để che đậy cho hợp đồng chuyển nhượng suất tái định cư nên bản chất của hợp đồng đã trái quy định pháp luật. Mặc dù, giao dịch đã hoàn thành khi bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán tiền theo thoả thuận, nhận suất tái định cư và toàn bộ giấy tờ có liên quan đến suất tái định cư, còn bên chuyển nhượng suất tái định cư đã nhận đủ tiền theo thoả thuận. Tuy nhiên, trên cơ sở pháp lý căn cứ vào các quy định pháp luật và thực tiễn thì hình thức giao dịch này vẫn luôn tiềm ẩn những hậu quả pháp lý cao đối với cả hai bên. Thông thường, thời hạn ủy quyền được các bên thỏa thuận khá dài, lên tới 15 - 20 năm tuỳ thuộc vào tiến độ hoàn thành dự án tái định cư.

Hợp đồng uỷ quyền được các bên công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật sau đó các bên đợi đến khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền

[70] Khoản 3 Điều 80 Luật Đất đai năm 2024.
[71] Khoản 6 Điều 91 của Luật Đất đai năm 2024.

sử dụng đất và hoàn tất việc công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng suất tái định cư cho bên chuyển nhượng theo quy định pháp luật.Tuy nhiên, do các bên thực hiện giao dịch suất tái định cư dưới dạng hợp đồng uỷ quyền nên bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng uỷ quyền dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý phát sinh và ảnh hưởng không nhỏ tới các lợi ích của các bên khi ký kết hợp đồng.

2.3.2.1. Nguyên nhân và hậu quả

Giao dịch suất tái định cư thông qua hình thức hợp đồng ủy quyền luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, trong đó đáng chú ý là vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Nguyên nhân chính của tình trạng này xuất phát từ bản chất pháp lý của hợp đồng ủy quyền và sự biến động, tăng giá nhanh chóng của thị trường bất động sản.

Về bản chất pháp lý, hợp đồng ủy quyền trong trường hợp này thường là hợp đồng không có thù lao. Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền[72] bất cứ lúc nào mà chỉ cần thông báo cho bên kia biết, khi đó hợp đồng uỷ quyền chấm dứt kể từ thời điểm bên còn lại nhận được thông báo chấm dứt[73]. Quy định này tạo ra kẽ hở pháp lý, cho phép bên chuyển nhượng suất tái định cư (bên ủy quyền) có thể dễ dàng chấm dứt hợp đồng mà không cần sự đồng ý của bên nhận chuyển nhượng (bên được ủy quyền).

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền trong giao dịch suất tái định cư xuất phát từ sự biến động của thị trường bất động sản. Cụ thể, sự gia tăng đáng kể về giá trị suất tái định cư sau một thời gian tạo ra động lực kinh tế mạnh mẽ, khiến bên chuyển nhượng muốn lấy lại suất tái định cư để hưởng lợi từ sự tăng giá. Điều này phản ánh tâm lý "chạy theo lợi nhuận" và thiếu sự tôn trọng đối với cam kết ban đầu.

Có thể thấy, hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền trong trường hợp này đã đi ngược lại nguyên tắc thiện chí, trung thực trong giao dịch dân sự[74]. Hành vi này không chỉ gây phương hại đến lợi ích chính đáng của bên nhận chuyển nhượng mà còn làm suy giảm niềm tin vào tính ổn định và an toàn của các giao dịch dân sự, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện khung pháp lý để hạn chế những hành vi lợi dụng kẽ hở của pháp luật, đề cao hơn nữa nguyên tắc thiện chí, trung thực trong giao dịch dân sự thông qua việc buộc các bên phải xem xét, quan

---

[72] Khoản 2 Điều 569 Bộ luật Dân sự năm 2015: "Trường hợp uỷ quyền không có thù lao, bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên uỷ quyền biết một thời gian hợp lý; nếu uỷ quyền có thù lao thì bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên uỷ quyền, nếu có".

[73] Điều 428 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

[74] Khoản 4 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015.

tâm tới lợi ích chính đáng của nhau khi thực hiện giao dịch, qua đó đảm bảo nguyên tắc thiện chí, trung thực và nguyên tắc tự do hợp đồng.

Hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền trong giao dịch suất tái định cư là tương đối đa chiều:

Đối với bên nhận chuyển nhượng (bên được ủy quyền), họ phải đối mặt với nguy cơ mất chỗ ở ổn định nếu đang sinh sống tại suất tái định cư. Đồng thời, có thể gặp khó khăn trong việc đòi lại số tiền đã thanh toán cho bên chuyển nhượng. Ngoài ra, nếu bên nhận chuyển nhượng đã ủy quyền lại cho người khác, việc chấm dứt hợp đồng sẽ tiếp tục tạo ra một chuỗi vấn đề pháp lý phức tạp giữa nhiều bên liên quan.

Đối với bên chuyển nhượng (bên ủy quyền), mặc dù có thể chấm dứt hợp đồng theo mong muốn, nhưng họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị khởi kiện yêu cầu công nhận hợp đồng, tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc đòi bồi thường thiệt hại từ bên nhận chuyển nhượng.

Về mặt xã hội, tình trạng này gây mất ổn định trong quan hệ dân sự, làm giảm niềm tin của người dân vào tính an toàn của các giao dịch bất động sản, đồng thời tạo áp lực lớn lên hệ thống tư pháp khi phải giải quyết các tranh chấp phức tạp phát sinh.

2.3.2.2. Giải pháp

Để giải quyết hậu quả pháp lý phát sinh từ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền trong giao dịch suất tái định cư, đồng thời đảm bảo nguyên tắc thiện chí, trung thực theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015, cần thực hiện các giải pháp pháp lý sau:

Thứ nhất, bổ sung nguyên tắc giải thích hợp đồng "không chỉ dựa vào hình thức, nội dung, ngôn từ của hợp đồng" mà còn phải "căn cứ vào ý chí đích thực của các bên khi thực hiện hợp đồng". Bao gồm cả hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng suất tái định cư (trong trường hợp này thường được các bên thực hiện dưới hình thức văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng suất tái định cư).

Trong 41 quy tắc Shariah cơ bản - *Basic Shariah Rules*[75]có quy tắc "trong hợp đồng, xem xét ý định và ý nghĩa chứ không phải lời nói và hình thức - *in contracts, consideration is given to intention and meaning and not words and form"*. Mặc dù đây là quy định pháp luật mang tư tưởng Hồi giáo, nhưng ở một khía cạnh nhất định, nó có những điểm khá tương đồng với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 khi cùng đề cao nguyên tắc thiện chí, trung thực khi các bên xác lập giao dịch dân sự và cần tiếp tục được luật hóa, trước tình trạng các tranh chấp dân sự khởi nguồn từ hành vi thiếu thiện chí, trung thực của một trong các bên tham gia giao dịch ngày càng phổ biến hiện nay.

[75] Luật Giao dịch dân sự Ả - Rập - Xê - Út năm 2023.

Thứ hai, bổ sung quy định liên quan đến nguyên tắc thiện chí, trung thực: cho phép đàm phán lại hợp đồng chuyển nhượng suất tái định trong trường hợp bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.Nội dung đàm phán có thể bao gồm việc hoàn trả, xác định giá trị suất tái định cư theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết tranh chấp, phân chia phần giá trị tăng thêm giữa các bên và ưu tiên cho bên nhận chuyển nhượng được mua lại suất tái định cư trong trường hợp đang sử dụng ổn định suất tái định cư.

Giải pháp này được đưa ra trên cơ sở tham khảo, tiếp thu các nguyên tắc giải quyết tranh chấp của UPICC[76] và PECL[77]: cho phép các bên trong hợp đồng có thể đàm phán lại để điều chỉnh hợp đồng khi có sự thay đổi về hoàn cảnh làm mất cân bằng kinh tế nghiêm trọng giữa các bên hay khiến các bên không thể thực hiện được mục đích ban đầu. Đây là giải pháp giúp hợp đồng có thể tiếp tục được thực hiện và mang lại lợi ích của các bên thay vì những bất lợi quá mức mà một bên phải gánh chịu hay chấm dứt hợp đồng.[78]

Thứ ba, bổ sung quy định về công nhận hiệu lực của giao dịch thực tế đối với trường hợp giao dịch suất tái định cư, khi các bên đã thực hiện xong nghĩa vụ theo thỏa thuận thực tế, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Quy định này nếu được thực thi sẽ góp phần ngăn chặn, hạn chế hành vi hành xử xự thiếu thiện chí của bên chuyển nhượng suất tái định cư khi cố tình phá vỡ giao kết ban đầu, rõ ràng đã dẫn đến sự bất công thái quá cho bên nhận chuyển nhượng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Những đề xuất này nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên tham gia giao dịch, đặc biệt là bên nhận chuyển nhượng suất tái định cư, đồng thời tạo hành lang pháp lý an toàn hơn cho các giao dịch liên quan đến suất tái định cư.

2.3.3. Hợp đồng uỷ quyền bị vô hiệu do giả tạo

Tương tự như trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, việc hợp đồng ủy quyền bị tuyên bố vô hiệu do giả tạo là một trong những hậu quả pháp lý nghiêm trọng phát sinh từ giao dịch suất tái định cư. Theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch dân sự giả tạo là giao dịch mà các bên xác lập nhằm che giấu một giao dịch khác. Trong trường hợp giao dịch suất tái định cư, hợp đồng ủy quyền thường được sử dụng để che giấu một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế. Khi hợp đồng ủy quyền bị tuyên bố vô hiệu do giả tạo, nó sẽ không

---

[76] Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts).

[77] Bộ nguyên tắc về Luật hợp đồng Châu Âu (The Principles of European Contract Law)

[78] N.A. Thư, "Đề xuất sửa đổi, bổ sung qui định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005", *Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học, Tập 30, số 3 (2014),* trang 61-72.

làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2.3.3.1. Nguyên nhân và hậu quả

Trong giao dịch suất tái định cư, các bên thường xác lập song song hai loại hợp đồng: chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ủy quyền, nhằm che giấu giao dịch thực tế do chưa đủ điều kiện pháp lý. Hợp đồng chuyển nhượng tuy có đầy đủ nội dung theo quy định như tên, địa chỉ các bên, quyền và nghĩa vụ, loại đất, diện tích, vị trí, giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, nhưng lại thiếu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như số thửa, tờ bản đồ, số giấy, ngày cấp và nơi cấp. Điều này dẫn đến việc hợp đồng không thể được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng ủy quyền, mặt khác, cho phép bên nhận chuyển nhượng thực hiện toàn bộ quyền liên quan đến suất tái định cư, bao gồm bốc thăm, nhận nền, nộp tiền sử dụng đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, và thậm chí có quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba. Tính chất giả tạo của hợp đồng ủy quyền, nhằm che giấu mục đích chuyển nhượng suất tái định cư không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến nguy cơ bị tuyên vô hiệu theo Điều 124 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Hậu quả pháp lý khi hợp đồng ủy quyền bị vô hiệu do giả tạo bao gồm[79]:

Các bên phải khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả những gì đã nhận. Điều này có thể gây xáo trộn đáng kể, đặc biệt nếu bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện các quyền liên quan đến suất tái định cư.

Người nhận chuyển nhượng chỉ được hoàn trả số tiền gốc, không tính lãi suất. Điều này có thể gây thiệt hại đáng kể cho bên nhận chuyển nhượng, đặc biệt trong bối cảnh giá đất có thể tăng nhanh chóng.Ngoài ra, người nhận chuyển nhượng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đòi lại tiền nếu bên chuyển nhượng không có thiện chí hoặc khả năng chi trả. Trường hợp này có thể dẫn đến tranh chấp kéo dài và tốn kém.

Việc bên chuyển nhượng yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu nhằm mục đích lấy lại suất tái định cư có thể được xem là hành vi bội tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người nhận chuyển nhượng. Vi phạm nguyên tắc thiện chí, trung thực[80], một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

Hợp đồng chuyển nhượng suất tái định cư, dù không bị che giấu, vẫn không có hiệu lực do không đáp ứng điều kiện theo Luật Đất đai, cụ thể là không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng, nó còn phản ánh sự mâu thuẫn giữa nhu cầu thực tế của thị trường

[79] Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[80] Khoản 3 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015.

và khung pháp lý hiện hành, đồng thời cho thấy những hạn chế trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư.

2.3.3.2. Giải pháp

Để khắc phục tình trạng hợp đồng ủy quyền bị vô hiệu do giả tạo trong giao dịch suất tái định cư, cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về giao dịch suất tái định cư bằng cách bổ sung quy định cụ thể cho phép giao dịch suất tái định cư ngay từ khi có quyết định giao nền tái định cư, không cần chờ đến khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này sẽ giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng hợp đồng ủy quyền để che giấu giao dịch thực tế.

Thứ hai, cải thiện quy trình và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các suất tái định cư, từ đó tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch một cách minh bạch và hợp pháp. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước và chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thủ tục pháp lý cho các khu tái định cư.

Thứ ba, xây dựng cơ chế pháp lý để công nhận hiệu lực của giao dịch thực tế đối với trường hợp giao dịch suất tái định cư, khi các bên đã thực hiện xong nghĩa vụ theo thỏa thuận thực tế và không vi phạm điều cấm của luật. Điều này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng trong trường hợp hợp đồng ủy quyền bị tuyên bố vô hiệu.

Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao dịch suất tái định cư, nâng cao nhận thức của người dân về các rủi ro pháp lý khi thực hiện giao dịch thông qua hình thức ủy quyền. Đồng thời, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp cho người dân trong các khu tái định cư.

Cuối cùng, cần xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư, đặc biệt là trong trường hợp hợp đồng ủy quyền bị tuyên bố vô hiệu. Hướng dẫn này nhằm hướng đến việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư được thống nhất, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng hợp đồng ủy quyền bị vô hiệu do giả tạo, đồng thời tạo ra một môi trường pháp lý an toàn và minh bạch hơn cho các giao dịch suất tái định cư.

2.3.4. Người nhận chuyển nhượng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Một trong những hậu quả pháp lý nghiêm trọng phát sinh từ giao dịch suất tái định cư là việc người nhận chuyển nhượng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tình trạng này xuất phát chủ yếu từ sự biến động mạnh mẽ của thị

trường bất động sản, dẫn đến việc bên chuyển nhượng không thực hiện đúng cam kết ban đầu về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hệ quả là bên nhận chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản đã nhận chuyển nhượng.

2.3.4.1. Nguyên nhân và hậu quả

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng người nhận chuyển nhượng suất tái định cư không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chủ yếu xuất phát từ hai lý do sau:

Thứ nhất, các giao dịch suất tái định cư được thực hiện không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về giao dịch quyền sử dụng đất. Dẫn đến tình trạng khi bên chuyển nhượng vì bất kỳ lý do nào mà không tiếp tục thực hiện cam kết về việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ hai, nhiều trường hợp, suất tái định cư được chuyển nhượng khi chưa hoàn thành đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng hoặc nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án tái định cư. Dẫn đến việc cơ quan nhà nước không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng, vì không đủ điều kiện pháp lý để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Việc không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặt người nhận chuyển nhượng vào tình thế bất lợi. Thứ nhất, họ không thể thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định làm hạn chế đáng kể khả năng khai thác giá trị kinh tế của tài sản. Thứ hai, người nhận chuyển nhượng gặp khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến rủi ro trong các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản đó. Thứ ba, họ có thể bị hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính như vay vốn ngân hàng, do thiếu tài sản đảm bảo hợp lệ.

2.3.4.2. Giải pháp

Để giải quyết tình trạng người nhận chuyển nhượng suất tái định cư không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

Trước hết, việc hoàn thiện khung pháp lý về giao dịch suất tái định cư là yêu cầu cơ bản nhất. Cần bổ sung và cụ thể hóa các quy định trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng suất tái định cư, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Đồng thời, cần quy định cụ thể về thời điểm được phép chuyển nhượng suất tái định cư, gắn với tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng và nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án.

Song song với việc hoàn thiện khung pháp lý, cần tăng cường công tác quản lý và giám sát đối với các dự án tái định cư. Bao gồm việc thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu chủ đầu tư công khai, minh bạch thông tin, và tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất.

2.3.5. Bất cập trong quá trình giải quyết vụ án về tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư

Trong những năm gần đây, tình hình tranh chấp dân sự liên quan đến giao dịch suất tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã gia tăng đáng kể, phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong lĩnh vực quản lý đất đai và chính sách tái định cư. Vào tháng 12 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư", theo thống kê tổng số các vụ án tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2020 - 2023 là 76 vụ, tăng 54 vụ so với giai đoạn năm 2016 - 2019 và chiếm 7,2% tổng số các vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cùng kỳ.

Quá trình giải quyết các vụ án này đang gặp phải nhiều bất cập, xuất phát từ sự thiếu nhất quán trong áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm Tòa án và Viện kiểm sát các cấp, do chưa có hướng dẫn cụ thể đối với việc giải quyết loại tranh chấp này. Hệ quả là mỗi cơ quan, thậm chí mỗi cá nhân trong hệ thống tư pháp, có thể đưa ra những quan điểm và cách giải quyết khác nhau đối với cùng một vấn đề pháp lý, dẫn đến tình trạng "cùng một vụ việc, khác nhau về cách xử lý".

Sự thiếu nhất quán này không chỉ gây ra khó khăn trong việc giải quyết từng vụ án cụ thể mà còn phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của người dân,khi các phán quyết về những vụ việc tương tự nhau lại có sự khác biệt về đường lối giải quyết. Hơn nữa, các tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư là tương đối phức tạp, có những vụ án được chuyển nhượng qua nhiều người, một người chuyển nhượng nhiều suất tái định cư cho nhiều người hoặc vụ án có nhiều người tham gia tố tụng, bao gồm cả cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án và nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, có những vụ án kéo dài qua nhiều năm, đã được xét xử qua nhiều cấp Tòa án, từ giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, đã bị hủy án, sửa án nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa kết thúc.

Điển hình như vụ án Tranh chấp tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* 1. Ông Trần Thế Nhân; 2. Bà Lê Thị Hồng Lan. Cùng địa chỉ: Số 141B2, KV8 phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3. Ông Trần Nhật Minh; 4. Bà Đặng Ngọc Diễm. Cùng địa chỉ: Số 141B2, KV8 phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- *Bị đơn:* Bà Phan Minh Yến. Địa chỉ: Số 86 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ. Địa chỉ: Số 114 Đường B12, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

2. Văn phòng Công chứng Cần Thơ. Địa chỉ: Số 70A3 khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3. Ông Phan Văn Minh. Địa chỉ: Số 86 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tóm tắt nội dung vụ án:

- *Theo đơn khởi kiện, quá trình tố tụng nguyên đơn ông Nhân, bà Lan, ông Minh, bà Diễm trình bày:* Vợ chồng ông Nhân, bà Lan tạo lập được tài sản nhà đất tại Khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02273 cấp ngày 20/11/2001.

Năm 2007 tài sản trên bị thu hồi thực hiện dự án Khu tái định cư phường Hưng Phú do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là Công ty). Diện tích đất ông Nhân, bà Lan bị thu hồi chỉ đủ điều kiện nhận nền tái định cư 60m^2 nhưng theo thiết kế dự án thì nền có diện tích 92.5m^2 vì vậy ông Nhân, bà Lan đã đóng thêm tiền cơ sở hạ tầng 66.060.000 đồng đối với diện tích chênh lệch để được nhận nền 92.5m^2.

Ngày 23/4/2008 vợ chồng ông Nhân, bà Lan được Công ty giao nền số 281A3tại Khu tái định cư Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hiện trạng nền lúc giao chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng, chưa có đường đi.

Ngày 21/11/2013 ông Nhân, bà Lan ký Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng với bà Phan Minh Yến tại Văn phòng công chứng Cần Thơ với nội dung: "Vợ chồng ông Nhân chuyển nhượng lô đất nền trên cho bà Yến giá 520.000 đồng". Ông Nhân, bà Lan đã nhận đủ tiền.Nay nhận thấy thỏa thuận chuyển nhượng trên không đúng quy định pháp luật nên khởi kiện yêu cầu hủy Văn bản thỏa thuận ngày 21/11/2013 với bà Yến.

- *Bị đơn bà Yến trình bày:* Thừa nhận có ký với ông Nhân, bà Lan Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng ngày 21/11/2013. Bà đã giao đủ tiền chuyển nhượng và nhận nền. Lúc này do chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa có đường đi và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà chưa xây dựng nhà nên không đồng ý yêu cầu khởi kiện trên.

Vụ án này đã được Tòa án nhân dân quận Cái Răng xét xử sơ thẩm bằng Bản án số 52/2019/DS-ST ngày 02/8/2019. Do ông Nhân, bà Lan có kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng có kháng nghị và được Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm Bản án số 57/2020/DS-PT ngày 18/6/2020.

Ngày 03/8/2020 bà Yến có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có Quyết định số 219/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 16/9/2020 kháng nghị Bản án dân sự phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 45/2021/DS-GĐT ngày 18/01/2021, Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp nhận Quyết định số 219/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 16/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 57/2020/DS-PT ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ.

Ngày 09/3/2021 ông Nhân, bà Lan có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định giám đốc thẩm số 45/2021/DS-GĐT ngày 18/01/2021 Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 72/2021/KN-DS ngày 29/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Quyết định giám đốc thẩm số 45/2021/DS-GĐT ngày 18/01/2021 Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định giám đốc thẩm số 09/2022/DS-GĐT ngày 30/3/2022của Tòa án nhân dân tối cao hủy Quyết định giám đốc thẩm số 45/2021/DS-GĐT ngày 18/01/2021 của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 57/2020/DS-PT ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ và hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 52/2019/DS-ST ngày 02/8/2019 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Tại đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 06/6/2022 các nguyên đơn xác định yêu cầu khởi kiện:

(1) Hủy Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng Lô nền 281A3 Khu tái định cư Hưng Phú số 4902, quyển XI/2013/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 21/11/2013 của Văn phòng công chứng Cần Thơ;

(2) Hủy hợp đồng ủy quyền số 4903, quyển XI/2013/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 21/11/2013 của Văn phòng công chứng Cần Thơ. Ông Nhân, bà Lan, ông Minh, bà Diễm đồng ý bồi thường gấp 03 lần số tiền đã nhận là 1.560.000.000 đồng;

(3) Hủy các giao dịch chuyển dịch Lô nền 281A3 (nay là thửa đất 1943 đường Trần Văn Trà) từ bà Yến sang ông Minh;

(4) Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 478577, số vào sổ CS06106 Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ cấp ngày 09/3/2021 cho ông Phan Văn Minh thửa 1943, tờ bản đồ số 34 tại Khu tái định cư Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nguyên đơn được quyền liên hệ cơ quan chức năng đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình đối với thửa 1943;

(5) Buộc tháo dỡ toàn bộ công trình nhà trên thửa 1943 trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Bà Phan Thị Diễm Yến không có yêu cầu phản tố, ông Phan Văn Minh không có yêu cầu độc lập.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty CP phát triển nhà Cần Thơ trình bày:* Công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Tòa án, do công việc nhiều nên xin giải quyết, xét xử vắng mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng công chứng Cần Thơ trình bày:* Quá trình thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực các văn bản liên quan đến nền tái định cư đều trên tinh thần tự nguyện, đúng quy định của Luật Công chứng nên không đồng ý yêu cầu hủy liên quan đến văn bản công chứng của Văn phòng công chứng Cần Thơ.

Quá trình giải quyết lại vụ án lại theo thủ tục sơ thẩm:

Tại Bản án dân sự số 137/2023/DS-ST ngày 31/8/2023 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng đã tuyên:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thế Nhân, bà Lê Thị Hồng Lan. Giải quyết hậu quả về điều kiện chấm dứt thỏa thuận và bồi thường thiệt hại trong văn bản thỏa thuận chuyển nhượng lô nền 281A3 ngày 21/11/2013 bằng hình thức buộc bà Phan Minh Yến trả giá trị 932.167.500 đồng cho ông Trần Thế Nhân, bà Lê Thị Hồng Lan.

Sau đó các đương sự tiếp tục có đơn kháng cáo. Vụ án đang được Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Tình huống pháp lý 1: Về xác định quan hệ tranh chấp.

Quan điểm 1: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền.

Quan điểm 2: Tranh chấp văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hủy hợp đồng ủy quyền.

Tình huống pháp lý 2: Về quan điểm giải quyết vụ án.

Quan điểm 1: Mặc dù tại thời điểm các bên thỏa thuận chuyển nhượng đất, nguyên đơn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với chủ đầu tư và được bàn giao đất nền ngoài thực địa. Thực tế các bên đã giao nhận tiền, đất xong theo thỏa thuận. Việc thỏa thuận chuyển nhượng giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc và đã được công chứng theo quy định của pháp luật. Mặc khác, theo xác nhận của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ thì lô nền số 281A3 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT10873 ngày 02/5/2018 và đã được sang tên cho bà Lan vào ngày 04/9/2019.

Như vậy, việc nguyên đơn yêu cầu hủy văn bản thỏa thuận vì cho rằng đang có nhu cầu nhà ở là không có cơ sở. Trong trường hợp này, phải công nhận các bên đương sự tiếp tục thực hiện Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng lô nền ngày 21/11/2013 và Văn bản ủy quyền ngày 21/11/2013.

Quan điểm 2: Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng lô nền ngày 21/11/2013 là giao dịch dân sự có điều kiện, đây không phải là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà là giao dịch bằng văn bản giữa các bên về việc cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bên chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận và cam kết; giao dịch bằng văn bản cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất này là tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng lô nền ngày 21/11/2013 không bị vô hiệu nhưng chưa phát sinh hiệu lực do tại thời điểm ông Nhân, bà Lan khởi kiện vào ngày 20/7/2018 thì bà Lan chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp này, vợ chồng ông Nhân, bà Lan có quyền đơn phương chấm dứt việc cam kết ký hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận tại "Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng lô nền" ngày 21/11/2013 và phải bồi thường gấp 03 lần số tiền đã nhận theo thỏa thuận.

Quan điểm 3: Việc thỏa thuận, ủy quyền việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nguyên đơn với bị đơn trái quy định của pháp luật cả nội dung lẫn hình thức từ đó vô hiệu ngay từ đầu. Lỗi dẫn đến hợp đồng vô hiệu do cả hai bên nguyên đơn và bị đơn, bởi lẽ ngay từ đầu cả nguyên đơn và bị đơn đều biết rõ lô nền tái định cư ký hiệu 281A3 chỉ trên giấy, kể cả Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ đến năm 2018 mới được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số tiền 520.000.000 đồng mà nguyên đơn nhận của bị đơn không phải tiền cọc nên không thể phạt cọc, càng không thể lấy số tiền mua bán vô hiệu ngay từ đầu do vi phạm điều cấm của luật mà phạt gấp 3 lần như thỏa thuận của hai bên. Do vậy, chỉ buộc đôi bên khôi phục lại tình trạng ban đầu trả tiền và đất lại cho nhau.

Vụ án tranh chấp về giao dịch suất tái định cư nêu trên giữa nguyên đơn ông Nhân, bà Lan và bị đơn bà Yến là một ví dụ điển hình về tính chất phức tạp của các tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư. Đòi hỏi cần phải có những quy định, hướng dẫn kịp thời để giải quyết loại tranh chấp này một cách thống nhất, hiệu quả.

2.3.5.1. Nguyên nhân và hậu quả

Vụ án điển hình về tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư giữa nguyên đơn ông Nhân, bà Lan và bị đơn bà Yến phản ánh rõ nét những bất cập trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến loại giao dịch đặc thù này. Nguyên nhân cốt lõi của những bất cập này xuất phát từ sự thiếu vắng quy định, hướng dẫn cụ thể để điều chỉnh giao dịch suất tái định cư, trong khi quy định chung của pháp luật dân sự và đất đai không đủ để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh từ tính chất đặc thù của suất tái định cư - vừa mang tính chất bồi thường, hỗ trợ từ Nhà nước, vừa có giá trị thương mại trên thị trường. Điều này dẫn đến sự thiếu nhất quán trong cách hiểu và áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tư pháp, thể hiện qua việc vụ án phải trải qua nhiều cấp xét xử với những quyết định trái chiều.

Một nguyên nhân quan trọng khác là sự chậm trễ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các suất tái định cư, như trong trường hợp này, suất tái định cư được giao từ năm 2008 nhưng đến năm 2018 mới được cấp giấy chứng nhận. Khoảng thời gian dài này tạo ra một "khoảng trống pháp lý" trong việc xác định tính hợp pháp của các giao dịch liên quan đến suất tái định cư, dẫn đến việc các bên phải sử dụng các hình thức giao dịch "ngầm" như văn bản thỏa thuận và hợp đồng ủy quyền.

Hậu quả của những bất cập này là đa chiều và nghiêm trọng. Trước hết, nó dẫn đến tình trạng các phán quyết thiếu nhất quán giữa các cấp xét xử, như việc vụ án này đã trải qua nhiều lần xét xử, hủy án và sửa án. Điều này không chỉ kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp, gây tốn kém cho các bên liên quan, mà còn làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp và tính dự đoán của pháp luật. Đặc biệt, việc không bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển có thể dẫn đến sự bất bình và mất lòng tin vào chính sách tái định cư của Nhà nước.

Ngoài ra, sự không chắc chắn về tính pháp lý của các giao dịch suất tái định cư cũng tạo ra rủi ro lớn cho các bên tham gia, như trong trường hợp này, dẫn đến tranh chấp về hiệu lực của văn bản thỏa thuận chuyển nhượng và hợp đồng ủy quyền.

2.3.5.2. Giải pháp

Để khắc phục những bất cập trong giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý là giải pháp then chốt. Cần ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể khi giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến giao dịch

suất tái định cư, làm rõ tính chất pháp lý và điều kiện giao dịch, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, giúp các cơ quan tư pháp có căn cứ thống nhất khi giải quyết tranh chấp. Đặc biệt là xác định đúng bản chất của suất tái định cư và giao dịch suất tái định cư, không đồng nhất điều điện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giao dịch suất tái định cư trong giải quyết tranh chấp như một số Tòa án đang áp dụng hiện nay.

Thứ hai, cải thiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giải pháp cấp bách. Cần rút ngắn thời gian cấp giấy cho các suất tái định cư, đồng thời xem xét cho phép giao dịch có điều kiện ngay sau khi có quyết định giao nền, không cần chờ cấp Giấy chứng nhận. Điều này sẽ giúp giảm thiểu "khoảng trống pháp lý" trong giai đoạn chờ cấp Giấy chứng nhận, từ đó hạn chế các giao dịch "ngầm" và tranh chấp phát sinh.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành là giải pháp mang tính hệ thống. Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, quản lý đất đai và chính quyền địa phương. Tổ chức các hội nghị, tập huấn chuyên đề về giải quyết tranh chấp suất tái định cư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và tính thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Thứ tư, bảo vệ quyền lợi các bên tham gia giao dịch là giải pháp hướng đến công bằng xã hội. Như đã đề cập, cần bổ sung những quy định về điều kiện công nhận hiệu lực của giao dịch thực tế, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên.

Cuối cùng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là giải pháp mang tính dự phòng. Cần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ liên quan đến suất tái định cư, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi của mình, từ đó hạn chế các tranh chấp không đáng có.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định cho giao dịch suất tái định cư, từ đó giảm thiểu tranh chấp và nâng cao hiệu quả giải quyết khi tranh chấp phát sinh. Đồng thời, điều này cũng sẽ góp phần tăng cường niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp và chính sách tái định cư của Nhà nước.

Kết luận Chương 2

Qua việc phân tích thực trạng về giao dịch suất tái định cư và các vấn đề pháp lý có liên quan đến giao dịch suất tái định cư, có thể thấy đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ các nhà làm luật và cơ quan thực thi pháp luật. Những bất cập trong khung pháp lý hiện hành, cùng với tính chất đặc thù của suất tái định cư, đã dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý nghiêm trọng như hạn chế quyền tài sản của người dân, tình trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, vô hiệu hóa hợp đồng ủy quyền và khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng. Đặc biệt, sự thiếu nhất quán trong giải quyết tranh chấp tại tòa án đã phần nào làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.

Để khắc phục những hạn chế này, cần có sự đổi mới toàn diện trong cách tiếp cận pháp lý đối với giao dịch suất tái định cư, bao gồm việc hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cần có quy định, hướng dẫn cụ thể cho việc giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch này. Những giải pháp này không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với đất đai, mà còn góp phần tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản nói chung.

KẾT LUẬN CHUNG

Nghiên cứu về "Hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư" đã phản ánh một vấn đề phức tạp và đa chiều trong bối cảnh phát triển đô thị và tái định cư ở Việt Nam hiện nay. Qua việc phân tích các khía cạnh lý luận và thực tiễn, luận văn đã làm rõ những bất cập trong khung pháp lý hiện hành, cũng như những hậu quả nghiêm trọng mà các bên tham gia giao dịch phải đối mặt.

Những phát hiện chính của luận văn bao gồm các vấn đề như hạn chế quyền tài sản của người dân, tình trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, vô hiệu hóa hợp đồng ủy quyền và khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng. Những vấn đề này không chỉ tạo ra thách thức đáng kể trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường bất động sản nói chung.

Trên cơ sở những phân tích về hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư, tác giả luận văn đưa ra quan điểm pháp luật nên công nhận và cho phép giao dịch suất tái định cư diễn ra một cách hợp pháp, đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về giao dịch suất tái định cư bằng cách bổ sung quy định cụ thể cho phép giao dịch suất tái định cư ngay từ khi có quyết định giao nền tái định cư, không cần chờ đến khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hiện nay. Đồng thời, xây dựng cơ chế pháp lý để công nhận hiệu lực của giao dịch thực tế đối với trường hợp giao dịch suất tái định cư, khi các bên đã thực hiện xong nghĩa vụ theo thỏa thuận thực tế và không vi phạm điều cấm của luật.

Thứ hai, cải thiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cách rút ngắn thời gian cấp giấy cho các suất tái định cư và tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước và chủ đầu tư trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thủ tục pháp lý cho các khu tái định cư.

Thứ ba, xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch suất tái định cư, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong giải quyết các tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Thứ tư, tăng cường giám sát và xử lý vi phạm bằng cách thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu tái định cư.

Những giải pháp này hướng tới mục tiêu tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng và hiệu quả, không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản nói chung.

Với quy định mới trong Luật Đất đai năm 2024 về việc bồi thường bằng đất có cùng hoặc khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, có thể dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do quá trình xác định và giao đất bồi thường kéo dài, đặc biệt tại các thành phố lớn đang đối mặt với khan hiếm quỹ đất. Hệ quả này có thể dẫn đến sự gia tăng các giao dịch suất tái định cư trong thời gian tới, khi người dân tìm cách chuyển nhượng quyền được bồi thường về đất trước khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức. Đòi hỏi cần có giải pháp để đẩy nhanh quy trình xác định và giao đất bồi thường, kết hợp hiệu quả với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như cho thấy sự cần thiết trong việc hoàn thiện khung pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh từ loại giao dịch này như tác giả đã đề xuất.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết hiệu quả các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch suất tái định cư không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững, đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, linh hoạt và có tính dự báo để có thể ứng phó kịp thời với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.

Cần nhấn mạnh rằng việc hoàn thiện khung pháp lý và thực thi hiệu quả các giải pháp đề xuất không chỉ góp phần giải quyết các hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch suất tái định cư, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả và công bằng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư trong quá trình phát triển đô thị và tái định cư.

Với những kết quả nghiên cứu và đề xuất nêu trên, luận văn kỳ vọng sẽ đóng góp một phần vào việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách liên quan đến giao dịch suất tái định cư, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn và thúc đẩy quá trình đô thị hóa bền vững ở Việt Nam.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, TẠP CHÍ, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN

1. Ngọc Lương, *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội, 2011.

2. Phan Trung Hiền, *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*, Nxb Chính trị quốc gia, 2014.

3. Phan Trung Hiền, *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*, Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016.

4. Phan Trung Hiền, *Lý luận về Nhà nước và Pháp luật (Quyển 2)*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2018.

5. Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Luật Đất đai*, Nxb. Công an nhân dân, 2018.

6. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế*, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2019.

7. Trần Quang Huy (Chủ biên), *Giáo trình Luật Đất đai*, Nxb. Công an Nhân dân, 2020.

8. Phạm Hoàng Giang, "Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc cân bằng", *Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 10-2006.*

9. N.A. Thư, "Đề xuất sửa đổi, bổ sung qui định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005", *Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học, Tập 30, số 3 (2014).*

10. Nguyễn Ngọc Điện, "Quyền tự bảo vệ - Điểm mới trong Bộ luật Dân sự năm 2015", *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 1+2 (329+330), tháng 2/2017.*

11. Phan Trung Hiền - Phạm Hồng Du, "Những rủi ro khi nhận chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", *Tạp chí Nghề luật, số 1/2018*.

12. Phan Trung Hiền, "Lý thuyết về cân bằng lợi ích khi chuyển dịch đất bắt buộc và một số gợi ý cho Việt Nam", *Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, số 09 (139)/2020.*

13. Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Sơn, Nguyễn Xuân Vững: "Đánh giá thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế", *Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp*

Trường Đại học Nông Lâm Huế, 23/10/2020. DOI:10.46826/huaf-jasat.v4n3y2020.340.

14. Bùi Văn Thương, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Loan, Phạm Thanh Quế, "Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2022", *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Tập 12, số 4 (2023).*

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

15. Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (2013): *"Khung chính sách tái định cư"*, https://www.mard.gov.vn/Lists/appsp01_lawdocumentlist/Attachments/936/KhungCS_TaiDC.pdf.

16. Trần H.D. Minh (2017), *"Nguyên tắc thiện chí thực hiện các nghĩa vụ quốc tế"*, Luật pháp quốc tế - Công pháp quốc tế bằng tiếng Việt, https://iuscogens-vie.org/2018/09/09/96-nguyen-tac-pacta-sunt-servanda/.

17. Phan Trung Hiền – Đinh Thị Mỹ Linh (2020), *"Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia – dân tộc, lợi ích cộng đồng"*, Tạp chí Cộng Sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/815971/doi-moi-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hoi-dat-de-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-vi-loi-ich-quoc-gia---dan-toc%2C-loi-ich-cong-cong.aspx.

18. Đỗ Trà Giang (2023), *"Mua suất tái định cư có thể không được cấp giấy chứng nhận"*, Báo Sài gòn giải phóng, https://dttc.sggp.org.vn/mua-suat-tai-dinh-cu-co-the-khong-duoc-cap-giay-chung-nhan-post103725.html.

19. Anh Huy (2023), *"Nhà tái định cư giá rẻ hơn trên thị trường, nhà đầu tư có dễ kiếm lời?"*, Báo Lao động, https://laodong.vn/bat-dong-san/nha-tai-dinh-cu-gia-re-hon-tren-thi-truong-nha-dau-tu-co-de-kiem-loi-1217945.ldo.

20. Dương Đăng Huệ, *"Nhận thức đúng đắn về khái niệm, bản chất của quyền sử dụng đất"*, https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-cu-tri/bai-1-nhan-thuc-dung-dan-ve-khai-niem-ban-chat-cua-quyen-su-dung-dat-i317272/.

21. Minh Tuyết, Cao Tùng (2023), *"Cần khắc phục tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"*, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, https://truyenhinhthanhhoa.vn/can-khac-phuc-tinh-trang-cham-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-18023070919522027 3.htm.

22. Bạch Thanh (2023), *"Chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Gỡ khó bằng cách nào?"*, https://hanoimoi.vn/cham-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-go-kho-bang-cach-nao-639322.html.

23. Ngọc Chí (2023), *"Kon Tum: Tái định cư gần 20 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"*, https://baodantoc.vn/kon-tum-tai-dinh-cu-gan-20-nam-van-chua-duoc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-1699676092016.htm.

24. Doãn Thành (2024), *"Kiến nghị không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư"*, Báo kinh tế và đô thị, https://kinhtedothi.vn/kien-nghi-khong-thu-tien-dau-tu-co-so-ha-tang-khu-tai-dinh-cu.html.

C. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

25. Luật Giao dịch dân sự Ả - Rập - Xê - Út năm 2023.

26. Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts).

27. Bộ nguyên tắc về Luật hợp đồng Châu Âu (The Principles of European Contract Law)

28. Adam Smith (1976): Của cải của các dân tộc (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1997.

29. Alice Tianbo Zhang (2019), "Development and Displacement", Phenomenal World, https://www.phenomenalworld.org/analysis/development-and-displacement/.

D. TÀI LIỆU KHÁC

30. Bản án số 52/2019/DS-ST ngày 02/8/2019 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

31. Quyết định số 219/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 16/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

32. Quyết định giám đốc thẩm số 45/2021/DS-GĐT ngày 18/01/2021 của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

33. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 72/2021/KN-DS ngày 29/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

34. Quyết định giám đốc thẩm số 09/2022/DS-GĐT ngày 30/3/2022 của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

35. Bản án dân sự số 137/2023/DS-ST ngày 31/8/2023 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

2. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC

5. Hiến pháp năm 2013.

6. Luật Đất đai năm 2013.

7. Bộ luật Dân sự năm 2015.

8. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

9. Nghị định 47/2014/NĐ-Cp ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

10. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

11. Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.

12. Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

C. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

13. Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia lợi ích công cộng hướng dẫn các quy định của Luật Đất đai năm 1993.

D. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHƯA CÓ HIỆU LỰC

14. Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024).

15. Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024).

16. Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024).

E. VĂN BẢN KHÁC

17. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

18. Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

19. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

20. Báo cáo số 8502/BC-STNMT-PĐK ngày 18/8/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về các bất cập trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân.

21. Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

22. Công văn số 663/UBND-KT ngày 23/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố;

23. Công văn số 1254/UBND-XDĐT ngày 02/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại các dự án khu dân cư, khu đô thị.

24. Báo cáo số 1710/BC-SXD ngày 11/6/2024 của Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị Quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.